

الجمهورية التونسية

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

قوانين وتدابير



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Etranger.....	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du Numéro..	0 D, 035		0 D, 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

	Pages
LOI N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut particulier des fonctionnaires de l'Etat.....	84
LOI N° 59-13 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), relative aux syndicats des Communes.....	90
LOI N° 59-14 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant suppression de la contribution forfaitaire annuelle versée par les Communes et les régions à l'Etat pour leur gestion comptable.....	92
LOI N° 59-15 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant suppression de la participation forfaitaire des Communes et régions aux dépenses des établissements hospitaliers, hospices et asiles.....	92
LOI N° 59-16 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), complétant la liste des marchandises figurant à l'article 49 du décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant fixation du budget de l'exercice 1948.....	92
LOI N° 59-17 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant institution du marché du coton en Tunisie.....	92
LOI N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite.....	93
LOI N° 59-19 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), relative à la Caisse Nationale des retraites.....	100
LOI N° 59-20 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut des représentants de la Commune auprès des sociétés et groupements dans lesquels elle détient une participation en capital.....	101

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

NOMINATION d'Administrateurs du Gouvernement Tunisien (rectificatif).....	102
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

DECRET N° 59-33 du 3 février 1959 (24 redjeb 1378), complétant le décret n° 57-151 du 12 décembre 1957 (19 djoumada I 1377), fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé militaire de l'Armée.....	102
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

TITULARISATION de magistrats.....	102
NATIONALITE tunisienne.....	104

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 59-31 du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), autorisant la Commune de Radès à contracter un emprunt.....	104
DEMISSION d'un délégué.....	104

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), accordant le bénéfice du régime du drawback aux fers et aciers utilisés dans la fabrication des constructions métalliques.....	104
NOMINATION d'un représentant de l'Etat au sein du Conseil d'Administration de la Société « Forces Hydro-Electriques de Tunisie ».....	105
AVIS Nos 66 et 67 du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.....	105

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

AUTORISATION de transport en commun.....	106
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

NOMINATION des membres du Conseil d'Administration et de perfectionnement de l'Etablissement de la Ghaba du Nord.....	106
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

DECRET N° 59-32 du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), relatif à la licence ès lettres arabes.....	106
---	-----

	Pages
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), relatif à l'organisation des études et des examens en vue de la licence ès-lettres arabes.....	108
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 24 janvier 1959 (4 redjeb 1378), instituant des prohibitions à l'importation de certains médicaments (rectificatif).....	110
PARTIE NON OFFICIELLE	
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR	
AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les Communes de La Marsa, Ksar Hellal et Maharès.....	110
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
AVIS aux sociétés distributrices de carburants et comestibles liquides.....	111
AVIS relatif au transfert du portefeuille de contrats d'une société d'assurances.....	111
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS	
AVIS d'homologation.....	111
AVIS relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	112
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE	
AVIS aux agriculteurs.....	112

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat.

Au nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), portant règlement du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 3 juin 1937 (24 rabia I 1356), fixant les conditions d'accès aux emplois des Administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 octobre 1955 (18 safar 1375);

Vu le décret du 23 avril 1942 (7 rabia II 1361), relatif au recrutement commun de certaines catégories de personnel titulaire des Administrations Centrales et à l'interchangeabilité des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret du 23 mai 1949 (25 redjeb 1368), portant fixation du budget de l'exercice 1949-50, notamment son article 104;

Vu le décret du 8 septembre 1955 (20 moharem 1375), relatif à l'accès à la Fonction Publique en Tunisie;

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, modifié par le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375);

Vu le décret n° 58-156 du 13 juin 1958 (25 doul kaada 1377), instituant la Commission de la Fonction Publique;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Le présent statut général s'applique aux fonctionnaires titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat à l'exclusion, toutefois, des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, des personnels militaires, des personnels de police, de la Garde Nationale et du service actif de la Douane, du personnel des cadres supérieurs des services extérieurs de l'Administration Régionale et du personnel diplomatique et consulaire qui sont régis par des statuts spéciaux.

ART. 2. — Est fonctionnaire titulaire, celui qui, nommé dans un emploi permanent, est titularisé dans un grade permanent prévu à la loi des cadres du personnel de cette catégorie et affilié au régime de retraite applicable au même personnel.

ART. 3. — Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Il doit, dans le service, comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la Fonction Publique et est tenu, en toute circonstance, de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.

ART. 4. — Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.

Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un décret ultérieur.

ART. 5. — Sous réserve de l'application des règles édictées par la législation sur les cumuls, il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

ART. 6. — Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'Administration dont relève le fonctionnaire.

L'Autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

ART. 7. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable, à l'égard de ses supérieurs, de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

ART. 8. — Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion absolue pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de services à des tiers sont formellement interdits.

Le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent que par autorisation du chef du Département dont il dépend.

ART. 9. — Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un fonctionnaire serait poursuivi par un tiers pour faute de service, l'Administration doit couvrir le

fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

ART. 10. — Le fonctionnaire a droit, conformément aux règles du code pénal et des décrets spéciaux, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet.

L'Administration est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de réparer, s'il y a lieu, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la législation sur les pensions.

ART. 11. — Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant son état civil et sa situation de famille ainsi que celles intéressant sa situation administrative.

En aucun cas, ne peut figurer à ce dossier individuel, une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

TITRE II

DISPOSITIONS ORGANIQUES

ART. 12. — Dans le cadre des principes généraux édictés par la présente loi, les règles spéciales à chaque administration feront l'objet d'un statut particulier établi par décret.

ART. 13. — Il est institué dans les Administrations des Commissions Administratives paritaires ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut général, en matière de titularisation, de notation, d'avancement et de discipline des fonctionnaires d'un même cadre.

Ces Commissions Administratives paritaires comprennent, un nombre égal de représentants de l'Administration, désignés par arrêté des Secrétaires d'Etat intéressés et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'Administration considérée.

TITRE III

RECRUTEMENT

ART. 14. — Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire de l'Etat :

1° S'il ne possède la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins;

2° S'il n'est âgé de 18 ans au moins à la date du concours;

3° Si sa candidature n'est agréée par le Secrétaire d'Etat intéressé;

4° S'il ne jouit pas de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;

5° Le cas échéant, s'il ne se trouve en position régulière au regard de la loi sur le recrutement de l'Armée;

6° S'il ne justifie, par la production de certificats délivrés par les médecins désignés par l'Administration :

a) qu'il n'a pas d'infirmités apparentes ou cachées et qu'il est apte physiquement à exercer ses fonctions sur tout le territoire de la République (notamment au cas où des aptitudes physiques particulières à l'emploi sollicité seraient exigées),

b) qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou de poliomyélite ou définitivement guéri.

ART. 15. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux cadres techniques, le recrutement dans chaque emploi, lorsque celui-ci est accessible aux candidats étrangers à l'Administration, a lieu selon les modalités ci-après :

a) dans la limite de 70 % des vacances, par voie de concours publics sur épreuves, ouverts aux candidats justifiant de la possession de certains diplômes;

b) dans la limite de 20 % des vacances, par voie de concours internes sur épreuves, réservés aux candidats appartenant à une catégorie équivalente ou immédiatement inférieure et qui ont accompli au moins cinq ans de services publics civils effectifs.

Ces deux concours distincts ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun dont la com-

position est fixée conformément aux dispositions du décret susvisé du 6 octobre 1955 (18 safar 1375).

c) dans la limite de 10 % des vacances, par voie de nomination directe de fonctionnaires titulaires d'une catégorie équivalente ou immédiatement inférieure, inscrits à un tableau d'avancement spécial, comptant au moins dix ans de services publics civils effectifs et qui ont fait la preuve de leurs mérites et de leurs capacités d'exercer les fonctions du grade à considérer.

ART. 16. — Pour la constitution initiale d'un nouveau cadre, il peut être fait appel à des fonctionnaires ou agents qui devront, toutefois, répondre à des conditions d'âge et de formation professionnelle équivalentes, en moyenne, à celles exigées des fonctionnaires du même grade dans des cadres comparables.

ART. 17. — Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour le recrutement et l'avancement de grade des fonctionnaires.

ART. 18. — Tout candidat reçu à un concours doit, pour ses nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'Administration. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui est attribué, il est, après une mise en demeure, considéré comme non acceptant et radié de la liste des candidats reçus au concours à considérer.

ART. 19. — Les statuts particuliers visés à l'article 12 ci-dessus déterminent les conditions de stage, d'une durée minimum de deux ans et de titularisation.

Le stagiaire bénéficie dans cette situation d'un indice de traitement qui lui est propre.

TITRE IV

NOTATION ET AVANCEMENT

CHAPITRE PREMIER. — Notation

ART. 20. — Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note globale chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ainsi que ses titres et mérites à l'avancement.

Le pouvoir de notation appartient au chef du département.

ART. 21. — La note chiffrée est portée à la connaissance du fonctionnaire intéressé qui, peut, à cette occasion, demander à la Commission Administrative paritaire compétente, d'inviter l'autorité ayant pouvoir de notation, à réviser, le cas échéant, la notation décernée.

CHAPITRE II. — Avancement

ART. 22. — L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.

L'avancement de classe est attribué uniquement au choix. Ce choix ne peut porter que sur les fonctionnaires de la classe immédiatement inférieure justifiant, dans cette classe, d'un minimum d'ancienneté effective.

ART. 23. — Est interdite, toute promotion de grade ou de classe, lorsque celle-ci comporte un effectif déterminé, n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance.

ART. 24. — Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une promotion de grade est rangé à l'échelon de début de son nouveau grade sans que la nouvelle rémunération puisse être inférieure à l'ancienne. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 1952 (12 rabia II 1371), relatif à l'octroi de cet avantage à certains fonctionnaires de l'Etat.

Toutefois, les statuts particuliers visés à l'article 12 ci-dessus pourront prévoir des dérogations à cette règle.

ART. 25. — L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est attribué suivant une ancienneté moyenne dans chaque échelon.

ART. 26. — Les statuts particuliers, visés à l'article 12 ci-dessus, détermineront la hiérarchie des grades dans chaque cadre et le nombre d'échelons dans chaque grade.

Ils fixeront également, d'une part, le minimum d'ancienneté exigée dans la classe inférieure pour être promu à la classe immédiatement supérieure et, d'autre part, l'ancienneté moyenne à réunir dans chaque échelon pour pouvoir obtenir une promotion à l'échelon immédiatement supérieur.

Ces règles devront être établies de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, un rythme d'avancement comparable dans les diverses Administrations.

ART. 27. — Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'une promotion de grade, d'un avancement de classe ou d'échelon que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté par le Secrétaire intéressé après avis des Commissions Administratives paritaires et publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Il n'est dérogé à cette règle que pour l'avancement des chefs de service et des fonctionnaires d'un grade au moins équivalent. Les arrêtés individuels portant nominations et promotions de grade des fonctionnaires doivent être publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne* sous peine de nullité.

ART. 28. — Les carnets d'avancement sont préparés chaque année, par l'Administration vers la fin du mois de novembre et soumis aux Commissions Administratives paritaires qui fonctionnent alors comme Commissions d'Avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les carnets d'avancement doivent comprendre tous les fonctionnaires en ligne pour un avancement au cours de l'année à considérer et être accompagnés des fiches individuelles de notation dûment remplies.

Le tableau d'avancement doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en principe, le 15 décembre, pour prendre effet du 1^{er} janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

ART. 29. — Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu, principalement, des notes obtenues par l'intéressé au cours de l'année à considérer et des trois années précédentes et des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notation.

Les Commissions d'avancement pourront demander à entendre les fonctionnaires intéressés.

Les inscriptions au tableau sont effectuées par ordre de mérite. Les candidats, dont le mérite est jugé égal, sont départagés par l'ancienneté ou si l'ancienneté est la même, par l'âge.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau.

Sauf dérogation prévue dans les statuts particuliers, le nombre des candidats à inscrire au tableau pour une promotion de grade, un avancement de classe, lorsque celle-ci comporte un effectif déterminé, ne peut excéder de plus de cinquante pour cent le nombre des vacances signalées.

ART. 30. — La composition des Commissions Administratives paritaires sera, lorsqu'elles siègent en Commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau d'avancement ne pourront prendre part aux délibérations de la Commission.

TITRE V TRAVAIL

ART. 31. — La durée annuelle du travail effectif des fonctionnaires est fixée entre 2.000 et 2.400 heures.

ART. 32. — Les jours fériés donnant lieu à congé en faveur des fonctionnaires visés à l'article précédent sont fixés par décret.

TITRE VI CONGES

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions communes

ART. 33. — Les congés sont accordés par les Chefs de Département.

Sauf en cas d'indisponibilité subite à charge de régularisation, aucun fonctionnaire ne peut interrompre l'exercice de ses fonctions s'il n'a, préalablement, demandé et obtenu un congé.

Les congés se divisent en :

I. — Congés administratifs comprenant les congés annuels de repos, les congés exceptionnels.

II. — Congés pour raisons de santé comprenant les congés de longue durée, les congés de maladie ordinaire et les congés de maternité.

III. — Congés sans solde.

Les congés de maladie n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la durée des congés administratifs et réciproquement.

ART. 34. — Un congé de repos peut faire suite à un congé maladie;

Par contre, un congé de maladie ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation de la commission médicale spéciale prévue à l'article 43 ci-après : dans ce cas le congé de maladie est accordé dans les conditions de solde fixées à l'alinéa premier de l'article 42.

CHAPITRE II. — Congés administratifs

I. — Congés de repos

ART. 35. — Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de repos payé d'un mois par année grégorienne de service accompli, s'il compte au moins un an de service civil effectif.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent obtenir aucun congé de repos avant d'avoir accompli un an de services effectifs. A cette échéance, ils bénéficient du régime général des congés de repos, la durée du congé pour la période courue de la date de prise de fonctions au 31 décembre qui suit l'expiration de la première année étant décomptée à raison de deux jours et demi par mois de service, la fraction de mois initial ouvrant droit à une demi journée de congé par six jours pleins.

Les congés de repos peuvent être accordés dès le 1^{er} janvier de l'année grégorienne à considérer et échelonnés suivant les nécessités du service. L'administration conserve toute liberté à cet effet et peut, en outre, s'opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels de repos.

ART. 36. — Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le congé annuel de repos ne peut se reporter sur l'année suivante que sur autorisation exceptionnelle et expresse du Chef de Département justifiée par les nécessités de service.

ART. 37. — Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessus le fonctionnaire qui ne rejoint pas son poste à l'expiration du congé de repos ne peut obtenir une prolongation à ce titre que si sa demande est motivée par des raisons valables et en subissant la retenue de la moitié des émoluments pendant les cinq premiers jours et de la totalité des émoluments à partir du sixième jour, sans que l'absence totale puisse excéder trois mois lorsque le fonctionnaire se trouve à l'Etranger et un mois lorsqu'il est en Tunisie à l'issue desquels l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.

Il pourra toutefois, être dérogé à cette règle dans certaines circonstances de force majeure par décisions du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

ART. 38. — Les dispositions ci-dessus concernant les congés de repos ne s'appliquent pas aux membres de l'Ensei-

gnement Public qui bénéficient de vacances spéciales dans les conditions fixées par les règlements qui les régissent.

II. — Congés exceptionnels

ART. 39. — Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement et sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

1° pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet;

2° pour l'accomplissement de devoirs de famille impérieux et justifiés par l'état de santé particulièrement grave mettant la vie en danger ou par le décès des ascendants propres du conjoint ou des enfants du fonctionnaire.

La durée de ce congé ne peut excéder six jours par an.

3° à l'occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef de famille. La durée de ce congé est fixée à trois jours ouvrables qui peuvent être consécutifs ou non mais doivent, en tous cas être inclus dans une période de dix jours entourant la date de la naissance. Les naissances gemellaires ou multiples ne donnent lieu qu'à un seul congé de cette nature.

4° à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs aux fonctionnaires représentants dûment mandatés des syndicats ou membres élus des organismes directeurs.

La durée de ce congé est égale au total des journées indiquées dans les convocations, augmentée, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

CHAPITRE III. — Congés pour raisons de santé

I. — Congés de longue durée

ART. 40. — Le régime des congés de longue durée pouvant être accordés aux fonctionnaires sera fixé par décret.

Les dispositions des décrets des 30 juin 1929 (22 moharem 1348) article 2, 17 janvier 1930 (16 chaabane 1348), 4 septembre 1947 (18 chaoual 1366), 21 avril 1949 (25 djoumada II 1368), 23 mars 1950 (4 djoumada II 1369) et 15 mai 1952 (20 chaabane 1371) demeurent applicables jusqu'à intervention des nouvelles dispositions prévues ci-dessus.

Sont abrogées les dispositions du décret du 16 juillet 1928 (27 moharem 1347) et de l'article 3 du décret susvisé du 4 septembre 1947 (18 chaoual 1366), relatives aux congés de longue durée susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires titulaires de pension d'invalidité.

II. — Congés de maladie ordinaire

ART. 41. — En cas de maladie dûment constatée, et le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire peut obtenir un congé.

Toute demande de congé pour maladie doit être appuyée d'un certificat, établi par un médecin régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins, et indiquant le temps présumé pendant lequel le fonctionnaire est hors d'état d'exercer ses fonctions. L'Administration se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle utile par un médecin de la Santé Publique ou par le médecin qu'elle aura engagé notamment à cet effet.

Elle peut aussi, indépendamment de ce contrôle médical, prescrire toutes mesures de contrôle administratif à l'effet de s'assurer que le fonctionnaire n'use de son congé qu'en vue de se soigner.

Sauf cas d'urgence dûment établi, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie ne peut quitter sa résidence habituelle que sur autorisation de son Administration.

ART. 42. — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont deux mois à plein traitement et quatre mois à demi-traitement, par période de 365 jours.

Le fonctionnaire qui ayant obtenu pendant une période de 365 jours des congés de maladie d'une durée totale de six mois, ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit sur sa demande, ou s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Pendant la durée du congé de maladie à demi-traitement, le fonctionnaire conserve, en outre, la totalité des indemnités à caractère familial.

Toutefois, si l'indisponibilité provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 19, I, du décret du 19 novembre 1949 (28 moharem 1369) portant refonte du régime général des pensions de la Société de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Tunisiens, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité physique. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Le congé de cette nature est accordé par le Chef de Département après avis de la Commission de Réforme prévue à l'article 22 modifié du décret susvisé du 19 novembre 1949 (28 moharem 1369), le dossier devant comprendre notamment les pièces énumérées au dit article 22.

ART. 43. — Les congés de maladie ordinaire ne dépassant pas au total quinze jours, par période de 365 jours, sont accordés directement par le Chef de Département.

Dans tous les autres cas, les congés de maladie ordinaire d'une durée supérieure à quinze jours ne peuvent être accordés par le Chef de Département que sur avis conforme d'une Commission médicale composée comme suit :

— le Sous-Directeur de la Fonction Publique, Président;

— le Chef du Personnel du Département dont relève le fonctionnaire;

— deux médecins appartenant au corps des médecins de la Santé Publique, non autorisés à faire de la clientèle privée et désignés par le Secrétaire d'Etat à la Présidence, sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Elle statue sur pièces et peut exiger un certificat établi soit d'un médecin contrôleur visé à l'article 41 ci-dessus, soit par un médecin assermenté, soit par un médecin particulièrement qualifié en la matière à considérer.

En cas de désaccord entre les deux médecins membres de la Commission, un médecin expert choisi par eux peut être appelé à arbitrer. Les congés de maladie à passer hors du territoire de la République doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

III. — Congés de maternité

ART. 44. — Les fonctionnaires du sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'un mois à plein traitement accordé directement par le Chef de Département et cumulable avec le congé de repos.

CHAPITRE IV. — Congés sans solde

ART. 45. — Des congés sans solde peuvent être accordés aux fonctionnaires. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois par année grégorienne, n'est pas comptée comme service effectif, ni pour l'avancement, ni pour la retraite.

TITRE VII

DISCIPLINE

ART. 46. — Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent :

— les sanctions du premier degré qui sont l'avertissement et le blâme;

— les sanctions du deuxième degré qui sont :

1° la radiation du tableau d'avancement,

2° le déplacement d'office,

3° l'exclusion temporaire, privative de toute rémunération, pour une durée ne pouvant excéder six mois,

4° l'abaissement d'échelon,

5° la rétrogradation,

6° la révocation sans suspension des droits à pension,

7° la révocation avec suspension des droits à pension.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée, sans consultation du Conseil de Discipline.

Celles du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu'après avis de ce Conseil.

Les Commissions Administratives paritaires jouent le rôle de Conseil de Discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.

ART. 47. — Avant intervention de toute sanction disciplinaire, le fonctionnaire intéressé doit recevoir communication de son dossier individuel.

Cette communication personnelle et confidentielle qui ne confère pas le droit de prendre copie des pièces a lieu sans déplacement dans le bureau et en présence du chef direct de l'intéressé.

Ce dernier est tenu de déclarer, par écrit, avoir reçu communication de son dossier ou, le cas échéant, avoir renoncé volontairement à cette communication.

ART. 48. — Les sanctions du premier degré sont infligées sur le rapport écrit du chef de service du fonctionnaire incriminé, après que celui-ci aura été mis à même de présenter des observations écrites sur les griefs relevés contre lui, et de prendre communication de son dossier individuel comme il est dit à l'article 47 ci-dessus.

ART. 49. — Pour les sanctions du deuxième degré, le Conseil de Discipline est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

ART. 50. — Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel, comme il est dit à l'article 47 ci-dessus, et, en outre, celle de toutes les pièces relatives à l'inculpation avec, toutefois, la faculté, de lever copie de ces dernières.

Il peut présenter devant le Conseil de Discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Administration.

Le Conseil de Discipline fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations, sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-après.

ART. 51. — S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés au fonctionnaire incriminé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de Discipline peut ordonner une enquête.

ART. 52. — Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé, des témoins et du défenseur ainsi que les résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le Conseil de Discipline émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et transmet, sans délai, cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

ART. 53. — Le Conseil de Discipline doit transmettre son avis dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites du fonctionnaire incriminé devant un Tribunal répressif, le Conseil de Discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du Tribunal.

ART. 54. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension peut être prononcée sans communication du dossier et sans consultation du Conseil de Discipline lorsqu'un fonctionnaire a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante notamment pour crime, pour délit de rébellion, usurpation de fonctions, attentat au meurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation, pour délit contre la Sécurité de l'Etat ou commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

ART. 55. — En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations

professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions avec privation de ses émoluments au besoin par ordre de son chef direct, à charge, pour ce dernier, d'en référer aussitôt au Chef de Département qui doit prendre la décision voulue.

Le Chef de Département agit alors, sans délai, conformément aux dispositions des articles 48 ou 49 ci-dessus selon qu'il estimera que la faute commise mérite une peine disciplinaire du premier ou du deuxième degré.

En tout cas, la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée par le Chef de Département dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de ces quatre mois, le fonctionnaire intéressé reçoit, le cas échéant, l'intégralité de ses émoluments.

Lorsque le fonctionnaire intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou n'a fait l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou, si, à l'expiration du délai de quatre mois susvisé, il n'a pu être jugé sur son cas, il a droit au règlement de l'intégralité de ses émoluments.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire suspendu est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.

ART. 56. — Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même des avis émis par le Conseil de Discipline et de toutes pièces et documents annexes.

ART. 57. — Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire, autre que la révocation, peut, après une période de cinq ans, s'il s'agit d'une sanction du premier degré, ou de dix ans pour les quatre premières sanctions du deuxième degré, introduire, auprès du Secrétariat d'Etat dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis l'infliction de la sanction, il peut être fait droit à sa requête, après avis du Conseil de Discipline, pour les sanctions du second degré et son dossier individuel est alors reconstitué en conséquence.

TITRE VIII

POSITIONS

ART. 58. — Tout fonctionnaire doit être placé dans une position régulière.

Ces positions sont les suivantes :

- 1° l'activité;
- 2° le détachement;
- 3° la disponibilité;
- 4° sous les drapeaux.

CHAPITRE PREMIER. — L'activité

ART. 59. — L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce soit, accordé à plein ou à demi-traitement, le fonctionnaire bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

CHAPITRE II. — Le détachement

ART. 60. — Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à appartenir à ce cadre et à y-bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, pour une durée maximum de cinq ans, sur propositions du Secrétaire d'Etat dont relève le fonctionnaire intéressé, du Secrétaire d'Etat ou du Chef de la Collectivité ou de l'Organisme appelé à recevoir le détaché. Les fonctionnaires désignés pour exercer une activité auprès des Gouverne-

ments étrangers, sont mis à cette fin, à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.

Les fonctionnaires peuvent être détachés, soit auprès d'une Administration d'un pays étranger, soit auprès d'une Administration publique, d'une Collectivité Publique locale, d'un établissement public, d'un service concédé, d'une société d'économie mixte, soit auprès d'une organisation syndicale.

Les fonctionnaires détachés subissent les retenues légales pour la retraite, sur le traitement de base afférent à leur grade, classe et échelon, dans leur cadre d'origine.

La subvention légale complémentaire pour la constitution de la pension de retraite, est à la charge de la Collectivité ou de l'Organisme où est détaché le fonctionnaire. Toutefois, le détachement à l'Etranger comporte exception du versement de cette subvention.

ART. 61. — Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il est essentiellement révocable.

Il peut être renouvelé par périodes maximums de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 60 ci-dessus.

Il est mis fin au détachement, par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, pris sur propositions des Secrétaires d'Etat, des Chefs de Collectivités ou d'organismes intéressés.

ART. 62. — Le fonctionnaire détaché qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi par le statut particulier de son corps d'origine, il est soumis toutefois, à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce, par le fait de son détachement.

Il est noté dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 de la présente loi, par le Chef du Département, de la Collectivité ou de l'Organisme où il est détaché, qui transmet sa fiche de notation au Chef du Département d'origine.

ART. 63. — A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son cadre d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre, sauf à résorber ce surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

ART. 64. — Le fonctionnaire nommé stagiaire dans un cadre autre que celui auquel il appartient, est placé vis-à-vis de ce dernier, en position de détachement pour toute la durée du stage auquel il est astreint dans l'emploi considéré.

Lors de sa titularisation dans le nouvel emploi, il doit être rayé de son cadre d'origine.

ART. 65. — Indépendamment du détachement, les fonctionnaires dont l'appellation et les conditions de rémunération sont communes à toutes les Administrations et Etablissements publics de l'Etat peuvent, sur leur demande ou d'office, être mutés d'une Administration à l'autre.

Les intéressés sont incorporés dans les cadres de l'Administration nouvelle avec le grade, la classe, l'échelon et l'ancienneté de classe ou d'échelon acquis dans leur ancienne Administration, sans pouvoir, en aucun cas, revendiquer des avantages qu'ils auraient obtenus ou pu obtenir dans l'Administration d'origine.

Les mutations prévues au présent article, sont prononcées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, après avis des Chefs de Départements intéressés, et, lorsqu'il s'agit d'une mutation d'office, après consultation de la Commission administrative paritaire compétente.

CHAPITRE III. — La disponibilité

ART. 66. — La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d'origine, continue d'appartenir à ce cadre, mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée par arrêté du Secrétaire d'Etat intéressé, soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.

La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments.

Le fonctionnaire intéressé conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

ART. 67. — La durée de la disponibilité, prononcée d'office, ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises, pour une période égale. A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être :

— soit réintégré dans les cadres de son Administration d'origine, étant précisé, que si la disponibilité a été prononcée pour raisons de santé, cette réintégration est subordonnée à la production d'un certificat médical, constatant que l'intéressé est en état de reprendre, sans dommage, ses fonctions;

— soit mis à la retraite;

— soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres, par licenciement, après avis de la Commission administrative paritaire compétente.

ART. 68. — La mise en disponibilité, sur demande du fonctionnaire, ne peut être accordée que :

1° pour accident ou maladie grave de son conjoint ou d'un de ses enfants;

2° pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.

Sa durée ne peut excéder une année, pour le premier cas, et trois années pour le deuxième cas; elle peut être renouvelée une seule fois pour une égale période, dans le deuxième cas.

ART. 69. — Le Secrétaire d'Etat compétent peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

ART. 70. — Le fonctionnaire mis en disponibilité, sur sa demande, doit solliciter sa réintégration, deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

Si cette durée excède trois années, le fonctionnaire est réintégré au plus tard à la cinquième vacance venant à s'ouvrir, à compter de la date à laquelle a régulièrement pris fin la disponibilité.

ART. 71. — Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la Commission Administrative paritaire compétente.

ART. 72. — Aucun fonctionnaire ne peut être placé, sur sa demande, en position de détachement, ou en position de disponibilité s'il ne compte au moins un an de services civils effectifs.

Les statuts particuliers, prévus à l'article 12 ci-dessus, détermineront pour chaque Administration, la proportion maximum qui, en principe, ne doit pas dépasser 5 % de l'effectif théorique des emplois à considérer des fonctionnaires susceptibles d'être mis en disponibilité.

Les mises en disponibilité d'office n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de cette proportion.

CHAPITRE IV. — La position « Sous les Drapeaux »

ART. 73. — Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour accomplir son temps de service actif, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) est placé dans une position spéciale dite « sous les Drapeaux ».

Dans cette position, il conserve ses droits à avancement.

Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire. L'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine à sa libération.

TITRE IX

CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ART. 74. — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

- 1° de la démission régulièrement acceptée;
- 2° du licenciement;
- 3° de la révocation.

ART. 75. — La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement les cadres de son Administration.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de l'offre de démission en fixant, le cas échéant, le point de départ de la mesure.

ART. 76. — L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir, de son cas, la Commission Administrative paritaire. Celle-ci émet, sans délai, un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

ART. 77. — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par la décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Dans ces deux cas, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la Commission Administrative paritaire intéressée.

ART. 78. — Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée doit, pour pouvoir éventuellement être à nouveau recruté dans les cadres de l'Administration, satisfaire à toutes les conditions exigées des candidats à l'emploi envisagé, sans aucune considération de ses anciennes situation et qualité de fonctionnaire.

ART. 79. — Le fonctionnaire qui, dans le cadre de son Administration, fait preuve d'insuffisance professionnelle est :

- soit muté dans le cadre correspondant d'une autre Administration;

- soit admis à faire valoir ses droits à la retraite;
- soit, s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension d'ancienneté ou proportionnelle, reclassé, compte tenu de ses aptitudes, dans un cadre inférieur avec reconstitution de sa carrière dans ce cadre;

- soit, enfin, licencié.

Dans tous les cas, la décision est prise par le Secrétaire d'Etat à la Présidence sur proposition du Secrétaire d'Etat intéressé. L'avis de la Commission Administrative paritaire, statuant comme en matière disciplinaire, est, toutefois, requis, en cas de reclassement de l'intéressé dans un cadre inférieur ou licenciement.

En cas de licenciement, l'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de rémunération.

ART. 80. — Un décret ultérieur définira les activités privées qu'à raison de leur rapport avec ses anciennes fonctions, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer directement ou par personne interposée, pendant un délai de trois ans.

En cas de violation de l'interdiction prévue ci-dessus, le fonctionnaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées, pourra faire l'objet de retenues sur pensions et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

ART. 81. — L'interdiction édictée par l'article 5 ci-dessus s'applique pendant le délai fixé par l'article 80 qui précède et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

ART. 82. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions, peut, s'il compte au moins 25 ans de services

civils effectifs, se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Sous la même condition d'ancienneté de service, l'honorariat peut être conféré à un fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l'Administration, aura cessé définitivement, soit d'occuper un emploi déterminé, soit d'appartenir à un corps déterminé.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle, est privé du bénéfice de l'honorariat.

TITRE X

REGIME DE PREVOYANCE

ART. 83. — Les fonctionnaires bénéficient d'un régime de prévoyance et de retraite dans les conditions prévues par la loi.

TITRE XI

REMUNERATION

ART. 84. — La rémunération totale des fonctionnaires et agents de l'Etat et des Etablissements publics est fixée par la loi.

ART. 85. — Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit ne peut être accordée à un fonctionnaire régi par le présent statut général, si elle n'a fait l'objet d'un décret publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

TITRE XIII

DISPOSITIONS SPECIALES

ART. 86. — Les décrets constituant les statuts particuliers à chaque Administration, visés à l'article 12 ci-dessus, devront intervenir dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des statuts particuliers actuellement en vigueur non contraires aux dispositions de la présente loi demeurent, jusqu'à la publication des nouveaux statuts particuliers, provisoirement applicables.

ART. 87. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et, notamment, le décret susvisé du 7 février 1936 (14 doual kaada 1354), ainsi que les décrets qui l'ont modifié ou complété et le décret également susvisé du 23 avril 1942 (7 rabia II 1361).

ART. 88. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-13 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), relative aux syndicats de communes.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 23 novembre 1907 (17 chaoual 1325), réglementant la comptabilité des Communes;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes ont fait connaître par des

délibérations concordantes leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre ou d'un service d'utilité intercommunal et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre ou à ce service les ressources suffisantes, les délibérations prises sont soumises au Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Celui-ci décide, après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce s'il y a lieu d'autoriser la création du syndicat.

Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement de la majorité des membres composant le comité du syndicat, la décision d'admission doit être approuvée par le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 2. — Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.

La législation concernant la tutelle des communes leur est applicable.

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs régions, le Gouverneur compétent est celui de la région siège du syndicat.

ART. 3. — Le syndicat est administré par un comité. Les membres de ce comité sont choisis par les Présidents des Conseils municipaux des communes intéressées au sein de leur conseil; chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Les délégués suivent le sort du Conseil municipal auquel ils appartiennent quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, dissolution du Conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat est continué jusqu'à la nomination de nouveaux délégués par le Président du nouveau Conseil.

En cas de vacances parmi les délégués par suite de décès, démission ou toute autre cause, le Président pourvoit au remplacement dans un délai d'un mois dans les conditions indiquées à l'alinéa 1^{er}.

Si un Président d'un Conseil municipal, après mise en demeure du Gouverneur, néglige ou refuse de nommer les délégués, ceux-ci sont désignés par le Gouverneur.

ART. 4. — Les règles de fonctionnement des communes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spéciales édictées par le présent texte, sont applicables aux syndicats des communes.

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.

Les fonctions de receveur du syndicat de communes sont exercées par le comptable de la commune siège du syndicat.

ART. 5. — Le comité syndical élit parmi ses membres son Président.

Il fixe la commune siège du syndicat.

Il tient chaque année une session ordinaire au mois de juillet. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Le Président a voix prépondérante.

Il peut être convoqué extraordinairement par son Président, qui devra avertir le Gouverneur trois jours au moins avant la réunion.

Le Président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du Gouverneur soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité.

Les décisions prises par le Comité ne sont exécutoires qu'après ratification par les Conseils municipaux intéressés dont les délibérations en l'objet seront soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 50 du décret du 14 mars 1957 (12 chaâbane 1376) tel qu'il a été modifié et complété par la loi N° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

ART. 6. — Le comité élit parmi ses membres un bureau composé d'un Président et deux membres.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité.

Le bureau est chargé de l'exécution des décisions du comité.

A l'ouverture de chaque session ordinaire du comité le bureau lui rend compte de ses travaux.

Le Président du bureau est seul ordonnateur des crédits ouverts au budget du syndicat, il peut donner délégation aux membres du bureau.

Pour ester en justice, le syndicat est représenté par le Président du bureau.

Le Président du comité peut, à tout moment, demander des comptes au bureau et en référer, s'il le juge utile, au comité.

Le Gouverneur a entrée dans le comité et, le cas échéant, au bureau. Il est toujours entendu quand il le demande, il peut se faire représenter par un de ses délégués.

ART. 7. — Les conditions de validité des délibérations du comité et celles du bureau, de l'ordre et de la tenue des séances sont celles que fixe, pour les Conseils municipaux, le décret du 14 mars 1957 (12 chaâbane 1376) tel qu'il a été modifié et complété par la loi N° 58-96 du 13 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

ART. 8. — Le budget du syndicat est voté par le comité dans sa session ordinaire. Il pourvoit aux dépenses de création, d'entretien ou de participation aux établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes du syndicat sont constituées par :

1° La contribution des communes associées, cette contribution est obligatoire pour les dites communes dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

2° Le revenu des biens, meubles et immeubles du syndicat.

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des particuliers, des associations en échange d'un service rendu.

4° Les subventions de l'Etat, de la région et des communes.

5° Les produits des dons ou legs.

6° Le produit des redevances correspondant aux services assurés.

7° Les emprunts.

Sont obligatoires pour le syndicat les dépenses suivantes :

1° Les dépenses de fonctionnement.

2° Les dépenses d'entretien du patrimoine du syndicat.

3° L'acquittement des dettes exigibles et des annuités d'emprunt.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux Conseils municipaux des communes syndiquées, les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de celles du bureau.

ART. 9. — L'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat sont décidées par le comité du syndicat.

Cette décision est soumise à l'autorisation du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur dans les conditions prévues à l'article 1^{er} de la présente loi.

ART. 10. — Le syndicat est formé soit à perpétuité soit pour une durée déterminée par la décision d'institution.

Il est dissous, soit de plein droit, par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les Conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous soit par décret sur la demande motivée de la majorité des dits Conseils, soit d'office par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce. Le décret de dissolution fixe les conditions de la liquidation du syndicat.

ART. 11. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-14 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant suppression de la contribution forfaitaire annuelle versée par les communes et les régions à l'Etat pour leur gestion comptable.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), portant fixation du budget ordinaire de l'exercice 1955-56, notamment son article 85;

Vu la loi n° 57-12 du 17 août 1957 (20 moharem 1377), portant création des Conseils de Gouvernorats, et notamment son article 23;

Vu la loi n° 57-46 du 17 octobre 1957 (22 rabia I 1377), complétant l'organisation financière des régions, notamment son article 3;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), et notamment l'article 106 nouveau;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sera supprimée, à compter du 1^{er} avril 1959, la contribution forfaitaire annuelle versée par les communes et les régions à l'Etat pour leur gestion comptable, prévue par le décret susvisé du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), article 85, alinéa 2, et les lois n° 57-12 du 17 août 1955 (20 moharem 1377), article 23 et n° 57-46 du 17 octobre 1957 (22 rabia I 1377), article 3, alinéa 3.

Est abrogé le dernier alinéa de l'article 106 du nouveau décret susvisé du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376).

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-15 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant suppression de la participation forfaitaire des communes et régions aux dépenses des établissements hospitaliers, hospices et asiles.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 31 mars 1956 (18 chaabane 1375), portant ouverture des crédits provisoires, au titre du premier trimestre de l'exercice 1956-57, et autorisant la perception des impôts et revenus publics, à partir du 1^{er} avril 1956, notamment son article 38;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), et notamment l'article 105;

Vu la loi n° 57-12 du 17 août 1957 (20 moharem 1377), portant création des Conseils de Gouvernorat, notamment son article 26;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sera supprimée, à compter du 1^{er} avril 1959, la participation forfaitaire des communes et régions aux dépenses des établissements hospitaliers, hospices et asiles, prévue à l'article 38 du décret susvisé du 31 mars 1956 (18 chaabane 1376).

Sont abrogées les dispositions des articles 105 du décret susvisé du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376) et 26 de la loi susvisée du 17 août 1957 (20 moharem 1377) mettant à la charge respectivement des communes et des régions une quote-part des frais d'hospitalisation de leurs malades indigents et semi-indigents dans les établissements hospitaliers, hospices et asiles.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-16 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), complétant la liste des marchandises figurant à l'article 49 du décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant fixation du budget de l'exercice 1948.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant fixation du budget de l'exercice 1948, et notamment l'article 49 du dit décret, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — La liste des marchandises figurant à l'article 49 (troisième alinéa) du décret susvisé du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367) est complétée comme suit :

NUMERO DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS
Ex. 73-21	Constructions mêmes incomplètes, assemblées ou non et parties de constructions, etc... : B. — En fer ou acier.
86-05	Cadres et containers pour tous modes de transport.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-17 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant institution du marché du coton en Tunisie.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 10 mars 1938 (8 moharem 1357), relatif à l'organisation du marché des céréales, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'organisation du marché du coton, en Tunisie, est confiée à la S.T.O.N.I.C., dans les mêmes conditions qu'en matière de céréales.

ART. 2. — Le prix du coton à la production ainsi que le montant des acomptes éventuels sur ce prix, et celui des marges de rétrocession, sont fixés annuellement par arrêté commun du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 3. — Les opérations relatives à l'organisation du marché du coton sont comptabilisées à l'intérieur du compte spécial existant au Trésor au nom de la S.T.O.N.I.C. Elles sont, toutefois, individualisées dans les écritures du dit organisme.

ART. 4. — La S.T.O.N.I.C. exerce le monopole de l'importation et de l'exportation des fibres et des graines de coton.

ART. 5. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Au nom du Peuple.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant statut général des fonctionnaires;

Vu le décret du 19 novembre 1949 (27 moharem 1369), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, portant réforme du régime général des pensions de retraite de la Société de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Tunisiens;

Vu le décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375), portant institution de l'Armée;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée, et notamment son article 21;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant statut particulier des sous-officiers d'active et des sous-officiers de carrière de l'Armée;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Institution de la Caisse Nationale de Retraites. — La Société de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Tunisiens prend l'appellation de Caisse Nationale de Retraites.

ART. 2. — *Des membres de la Caisse.* — Font partie de la Caisse Nationale de Retraites de Tunisie :

1° Les fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat dont les budgets sont publiés en annexe au Budget général de l'Etat.

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

3° Les militaires de tous grades possédant le statut militaire de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat.

4° Les personnels de la Police.

5° Les gardes nationaux.

6° Les personnels des établissements et offices expressément affiliés à la Caisse par les lois ou décrets les concernant.

7° Les personnels fonctionnaires des communes.

8° Les agents qui bénéficiaient sous l'empire des textes antérieurs d'une affiliation, à titre personnel, à la Société de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Tunisiens.

ART. 3. — L'incorporation à la Caisse Nationale de Retraites entraîne l'obligation, pour le sociétaire, de se conformer à toutes les dispositions des statuts de cet organisme et à celles des règlements qui interviendront pour assurer l'application des dits statuts.

ART. 4. — Les fonctionnaires et employés civils ainsi que les militaires tributaires de la Caisse Nationale de Re-

traites ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office.

Les personnels sus-visés ne peuvent être admis d'office à la retraite pour ancienneté de services avant le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils atteignent ou sont présumés atteindre la limite d'âge qui leur est applicable.

Pour les personnels dont l'acte de naissance ne précise pas le mois de la naissance, l'admission à la retraite d'office est prononcée à compter du 1^{er} juillet de l'année au cours de laquelle les intéressés sont présumés avoir atteint la dite limite d'âge.

Les limites d'âge au-delà desquelles les fonctionnaires civils et les militaires ne pourront être maintenus en activité sont fixées par décret.

L'admission à la retraite peut également être prononcée d'office à l'encontre des fonctionnaires et employés civils si l'intérêt du service exige la cessation de leurs fonctions. Elle ne peut toutefois intervenir que dans les conditions ci-après :

a) Si l'incapacité de servir est le résultat de l'invalidité du fonctionnaire, après avis de la Commission de Réforme prévue par l'article 29 de la présente loi;

b) Si le fonctionnaire fait preuve d'insuffisance professionnelle, conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à l'insuffisance professionnelle.

L'admission à la retraite normale ou exceptionnelle de l'agent est prononcée par le Secrétaire d'Etat à la Présidence, soit d'office, soit à la requête des intéressés.

La décision du Secrétaire d'Etat à la Présidence fait l'objet d'un arrêté pris sur la proposition du Chef de l'Administration à laquelle appartient l'agent et l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

TITRE PREMIER

RETENUES POUR PENSIONS ET SUBVENTIONS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES

ART. 5. — I. — Les personnels civils et les militaires régulièrement affiliés à la Caisse Nationale de Retraites subissent, au profit de cette Caisse, un prélèvement de 7 % sur la partie de la rémunération qui constitue le traitement de base soumis à retenue pour pension.

En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.

II. — Pour les affiliés rétribués en totalité ou en partie par des remises, indemnités, produits divers ou salaires variables, un décret déterminera le traitement de référence appelé à servir de base au décompte de la retenue.

ART. 6. — Sauf dispositions contraires qui peuvent être prises par décret, toute perception d'un traitement d'activité est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

ART. 7. — Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants-droit.

ART. 8. — Il est alloué mensuellement à la Caisse Nationale de Retraites, par l'Etat, les Etablissements publics, les Offices et les Municipalités, pour chacun de leurs fonctionnaires en faisant partie, une subvention proportionnelle aux traitements et émoluments sur lesquels ce fonctionnaire supporte la retenue prévue par l'article 5 ci-dessus.

Cette subvention est fixée au taux uniforme de dix pour cent par an des dits traitements et émoluments.

Lorsqu'un fonctionnaire ou militaire subit une réduction de traitement, la subvention est allouée sur le traitement entier.

Il sera en outre attribué à la Caisse Nationale de Retraite, par l'Etat, les Etablissements Publics, les Offices et les Communes, une dotation, soit en capital, soit en annuités, destinée à l'aider à faire face aux charges résultant pour cet organisme de dispositions nouvelles, la dotation des Etablissements, Offices et Communes sera proportionnelle à celle de l'Etat et calculée sur les mêmes bases.

TITRE II

CONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE OU A SOLDE DE REFORME

Chapitre 1^{er}. — Fonctionnaires et employés civils

I. — Généralités

ART. 9. — I. — Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l'activité, la double condition de soixante ans d'âge et de trente années accomplies de services effectifs, civils ou militaires.

Sont dispensés à la condition d'âge fixée ci-dessus :

1° Les agents dont l'admission à la retraite est prononcée d'office dans les conditions prévues à l'article 4, 5° alinéa, a) et b).

2° Les agents révoqués sans suspension des droits à pension.

3° Les agents licenciés pour suppression d'emplois.

II. — Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1° Sans condition d'âge ni de durée de services aux fonctionnaires mis à la retraite dans les conditions visées à l'article 26 de la présente loi.

2° Sans condition d'âge, ni de durée de services, aux fonctionnaires mis à la retraite dans les conditions visées à l'article 27 de la présente loi.

3° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté.

4° Sans condition d'âge, aux fonctionnaires licenciés pour suppression d'emplois ayant au moins 15 ans de services effectifs.

5° Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services, aux femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants âgés de moins de 16 ans.

6° Sans condition d'âge, aux fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle et justifiant d'au moins 15 ans de services effectifs.

7° Sur demande ou d'office, aux agents âgés de cinquante ans au moins et justifiant d'au moins vingt ans de services civils effectifs. Le nombre de pensions accordées à ce titre est déterminé annuellement par la loi de Finances.

II. — Eléments constitutifs

A. — Age.

ART. 10. — L'âge exigé pour le droit à pension d'ancienneté peut être réduit d'office pour les emplois classés dans la partie active, de cinq ans au maximum.

La détermination des emplois et grades compris dans la partie active est fixée par décret.

B. — Services et bonifications.

ART. 11. — I. — Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont :

1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire à partir de l'âge de dix-huit ans.

2° Les services probatoires de stage ou de surnumérariat rendus à partir de l'âge de dix-huit ans.

3° Les services auxiliaires, temporaires, d'aides, de contractuels ou d'ouvriers dûment validés, accomplis dans les différents Etablissements et Administrations de l'Etat

et dans les Communes à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire.

La validation doit être demandée dans un délai d'un an suivant la titularisation dans un emploi comportant affiliation à la Caisse Nationale de Retraites.

La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

Les retenues rétroactives afférentes aux services admis à validation, pourront, si la période à laquelle elles s'appliquent, est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

Si la dite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues seront acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider comprend d'années entières, sans que le délai accordé pour la libération totale de l'intéressé puisse dépasser cinq années.

Le premier versement viendra à échéance à l'expiration du troisième mois complet écoulé à partir de la date de la décision autorisant la validation.

Un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la dite décision est accordé aux agents pour faire connaître s'ils maintiennent ou non leur demande de validation.

Ce délai expiré, les retenues exigibles seront précomptées d'office sur le traitement des intéressés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus.

A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation.

Le paiement par anticipation sera toutefois exigé pour le reliquat des sommes dont pourraient être redevables les agents intéressés au moment de leur admission à la retraite.

Aucune pension ne pourra être concédée avant le paiement intégral des dites retenues.

4° Les services militaires accomplis après l'âge de dix-huit ans.

5° Les services accomplis en qualité d'ouvrier dans les Administrations, Etablissements publics et Communes en qualité d'affilié à la Caisse des Retraites des Ouvriers de l'Etat Tunisien ainsi que les services d'ouvriers temporaires ayant donné lieu à validation.

II. — Les services sont majorés d'une bonification égale au temps qu'il leur restait à accomplir pour atteindre l'âge de 60 ans pour les agents bénéficiaires de la réduction d'âge prévue à l'article 10, 1^{er} alinéa.

Chapitre 2. — Militaires

I. — Généralités

ART. 12. — Le droit à pension d'ancienneté est acquis sans condition d'âge :

1° Pour les Officiers des Armées de terre, de mer et de l'air, après 30 années de services civils et militaires effectifs.

2° Pour les Sous-Officiers après 25 ans de services civils et militaires effectifs.

3° Pour les Caporaux et Soldats après 20 années de services civils et militaires effectifs.

ART. 13. — Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1° Sur demande, aux militaires de tous grades, sous la réserve prévue à l'alinéa ci-après, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 37 années d'âge.

Le nombre des pensions proportionnelles à accorder sur demande est déterminé annuellement par la loi de Finances.

2° Sans condition de durée de services pour les militaires qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteignent la limite d'âge de leurs grades sans pouvoir prétendre à pension d'ancienneté.

3° S'ils comptent au moins 15 années de services civils et militaires, aux militaires de tous grades placés en position de réforme :

- a) Pour infirmités incurables non imputables au service;
- b) Par mesure de discipline dans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) portant statut particulier des Officiers d'active et des Sous-Officiers de carrière de l'Armée.

ART. 14. — Le droit à la solde de réforme est acquis :

1° S'ils comptent moins de 15 années de services civils et militaires aux Officiers placés en position de réforme dans les conditions définies à l'article 13 (3° a et b) ci-dessus.

2° S'ils ont servi pendant 5 années au-delà de la durée légale, aux militaires non-officiers qui sont réformés sans avoir acquis droit à une pension.

II. — Eléments constitutifs

Services et bonifications

ART. 15. — Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension militaire d'ancienneté sont :

- 1° Les services énumérés à l'article 2, I ci-avant.
- 2° Les services effectifs accomplis dans les écoles militaires après l'âge de 16 ans.

ART. 16. — Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension proportionnelle sont uniquement les services civils et militaires accomplis après l'âge de 18 ans.

ART. 17. — Est prise en compte pour la constitution du droit à pension, aussi bien d'ancienneté que proportionnelle, la bonification prévue à l'article 30 bis du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée.

Chapitre III. — Dispositions communes et particulières

ART. 18. — I. — En principe, le temps passé dans toute position ne comportant pas d'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

Toutefois, le temps passé en période régulière d'absence pendant les périodes de congé, ou, pour les fonctionnaires de disponibilités accordées dans le cadre du statut général des fonctionnaires, peut être compté comme service effectif dans la limite maxima de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires, pour cette période et sur la base de leur dernier traitement d'activité, versent un somme équivalente aux retenues proportionnelles et les subventions correspondantes prescrites par les articles 5 et 8 de la présente loi, majorées de leurs intérêts.

La régularisation des versements doit être demandée par les intéressés dans le délai de six mois à compter de la date de leur réintégration dans l'Administration.

II. — Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

TITRE III

LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETÉ OU PROPORTIONNELLE OU DE LA SOLDE DE RÉFORME

Chapitre I^{er}. — Services et bonifications valables

ART. 19. — Les services pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont :

- 1° Pour les fonctionnaires civils et assimilés, les services et bonifications énumérés à l'article 11, §§ I et II, exception faite des services militaires s'ils sont déjà rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme.
- 2° Pour les militaires, les services et bonifications énumérés aux articles 15, 16 et 17.

Chapitre II. — Décompte des annuités liquidables

ART. 20. — I. — Dans la liquidation de la pension d'ancienneté ou proportionnelle, les services civils et militaires ainsi que les bonifications visés aux articles 11, §§ I et II, et 15, 16 et 17 sont pris en compte pour leur durée effective.

II. — Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

III. — Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 40 annuités.

Chapitre III. — Emoluments de base

ART. 21. — I. — La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenues afférents à l'emploi et classe ou grade ou échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenues afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieur.

Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire ne sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, des décrets règlent, dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes.

Chapitre IV. — Calcul de la pension d'ancienneté ou proportionnelle

ART. 22. — I. — La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2 % des émoluments de base par annuité liquidable.

II. — La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du § I ci-dessus, ne peut être supérieure à 60 % de la rémunération indiciaire globale.

Elle ne peut être inférieure :

a) Pour les pensions basées sur 30 annuités, au traitement soumis à retenue afférent à l'indice 100.

b) Pour les pensions proportionnelles basées sur moins de 30 annuités, au montant de la pension calculée à raison de 4 % du traitement soumis à retenue par annuité liquidable des services et bonifications énumérés à l'article 11, sans pouvoir excéder le montant du traitement soumis à retenue afférent à l'indice 100.

III. — Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

IV. — En aucun cas, la pension d'ancienneté ou proportionnelle allouée à un militaire au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas été promu à un grade supérieur.

V. — A la pension d'ancienneté ou liquidée comme telle ou à la pension proportionnelle visée à l'article 9, § II (1° et 2°) s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille.

Ces indemnités sont fixées à un taux représentant 60 % du taux de l'indemnité familiale prévue en faveur des fonctionnaires en activité.

Elles sont attribuées dans les mêmes conditions que cette dernière et suivant les mêmes modalités.

Chapitre V. — Règles particulières de liquidation

ART. 23. — I. — La solde de réforme prévue en faveur des officiers comptant moins de 15 années de services civils et militaires est fixée au tiers des émoluments de base, ce taux étant ramené au quart lorsque la réforme est prononcée à titre de sanction disciplinaire.

TITRE IV

JOUISSANCE DE LA PENSION D'ANCIENNETÉ
OU PROPORTIONNELLE
ET DE LA SOLDE DE RÉFORME

ART. 25. — I. — La jouissance de la pension civile d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate dans les cas visés à l'article 9, § I (1° et 3°) et § II (1°, 2°, 3°, 4° et 7°).

La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle, visée à l'article 9, § I (2°) et § II (5°) et (6°) est différée jusqu'à l'époque où les intéressés auraient été atteints par la limite d'âge s'ils étaient restés en fonction.

Toutefois, la jouissance de la pension prévue à l'art. 9, § II, 5°, pour les femmes fonctionnaires est immédiate lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 29, qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

II. — La jouissance de la pension militaire d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate dans les cas visés aux articles 12 et 13 (2° et 3°).

La jouissance de la pension militaire proportionnelle, accordée sur demande prévue à l'article 13 (1°), est différée jusqu'au jour où les bénéficiaires auraient eu droit à une pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge s'ils étaient restés en service.

III. — La jouissance de la solde de réforme est immédiate.

Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services militaires effectivement accomplis par son bénéficiaire.

IV. — La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date fixée par la décision d'admission à la retraite ou de la radiation des cadres du titulaire.

TITRE V

INVALIDITES

Chapitre I^{er}. — Fonctionnaires civils

Section I. — Invalidité résultant de l'exercice des fonctions

ART. 26. — I. — Le fonctionnaire ou assimilé qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, peut être admis à la retraite, sur sa demande, ou mis à la retraite à l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de longue durée à solde entière et à demi-solde.

Il a droit, dans ce cas, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension proportionnelle prévue à l'article 9, § II (1°) ou, le cas échéant, avec la pension d'ancienneté.

II. — Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement soumis à retenue afférent à l'indice 100, égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante au fonctionnaire.

III. — La rente d'invalidité ajoutée à la pension cumulée ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article 21.

Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

IV. — Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème qui fera l'objet d'un décret ultérieur.

V. — Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu, de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur 37 annuités et demie liquidable, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite, à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est atteint d'un taux d'invalidité au moins égal à 66 %.

Section II. — Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions

ART. 27. — Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d'office à l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de longue durée à solde entière ou à demi-solde.

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent être contractées au cours d'une période durant laquelle l'intéressé acquerrait des droits à pension.

Il a droit, en ce cas, à la pension proportionnelle prévue à l'article 9, § II, 2°).

Section III. — Dispositions communes

ART. 28. — Lorsque la cause d'une invalidité est imputable à un tiers, la Caisse Nationale de Retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants-droit, dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

ART. 29. — La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par une Commission de Réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit :

- Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce ou son représentant, Président;
- Le Chef du Département ou son représentant, dont relève le fonctionnaire ou employé, que celui-ci soit un agent de l'Etat ou d'un Etablissement public ou agent municipal, et, en outre, pour les agents relevant du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, le Chef du Service dont dépend l'intéressé et, pour les agents municipaux nommés par les Présidents des Communes, le Président de la Commune qui emploie l'intéressé, ou son représentant.
- Le Sous-Directeur de la Fonction Publique, ou son représentant.
- Le Contrôleur des Dépenses Publiques ou son représentant.
- Le Médecin assermenté du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.
- Le Médecin spécialiste qualifié dans le cas où l'admission à la retraite par suite d'invalidité serait proposée au titre de l'article 26 ci-dessus.
- Deux agents de la même catégorie que l'intéressé, élus par leurs collègues.

Pour l'élection des deux délégués du personnel, les agents sont groupés par catégories, par décret, chaque catégorie étant appelée à élire deux délégués qui seront membres de la Commission pour les affaires concernant les agents de même catégorie.

Le personnel désigne deux délégués et deux suppléants qui, les uns et les autres, sont renouvelés tous les deux ans.

Les deux délégués élus du personnel ne pourront être choisis que parmi les agents en fonction dans un rayon de moins de 150 kilomètres.

Toutefois, lorsqu'une catégorie de personnel comprendra moins de 10 agents, les deux délégués seront choisis comme par le passé parmi les agents de cette catégorie en activité sur tout le territoire de la République.

L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier, de présenter ses observations écrites, fournir des certificats médicaux et de faire entendre, par la Commission de Réforme, un médecin de son choix. La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction qu'elle croit nécessaire et faire comparaître devant elle le fonctionnaire.

Si la pension est demandée ou proposée au titre de l'acte de dévouement ou de l'invalidité résultant du service, il sera produit soit un procès-verbal de constat dressé par nos Autorités qualifiées, soit un acte de notoriété établi

devant le Juge cantonal ou le Gouverneur et un avis des supérieurs hiérarchiques.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du Président est prépondérante.

Le procès-verbal établi à la suite de la décision de la Commission de Réforme indiquera d'abord la nature et la gravité de l'invalidité constatée, en précisant si cette invalidité met ou non le fonctionnaire hors d'état de continuer ses fonctions et, s'il y a décès, les circonstances du décès.

Il fera également connaître l'avis de la Commission sur le point de savoir si l'invalidité constatée ou le décès provient, soit d'un acte de dévouement ou de l'un des événements énumérés à l'article 26 de la présente loi, soit d'une maladie, blessures ou infirmités graves ne résultant pas de l'exercice des fonctions.

Le pouvoir de décision appartient, par voie d'arrêté, dans tous les cas, au Secrétaire d'Etat à la Présidence.

Chapitre II. — Militaires

ART. 30. — Les pensions militaires d'invalidité font l'objet d'une législation spéciale. La charge de ces pensions est supportée par le budget de l'Etat.

TITRE VI

PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS

Chapitre I^{er}

ART. 31. — I. — Les veuves des fonctionnaires et militaires tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 50 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

II. — Le droit à pension des veuves est subordonné à la condition :

— Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu aux articles 9, § II (3°) et 13 (1°, 2°, 3°, b), que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à la dite cessation.

— Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle accordée dans les conditions prévues aux articles 9, § II (1° et 2°) et 13 (3 a) ou si la veuve peut se prévaloir des dispositions des articles 35 et 36; que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite, la mort du mari ou la radiation des cadres.

Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée par la législation en vigueur, au moment où il a été contracté, soit le décès du mari, si ce décès survient antérieurement à la dite limite d'âge.

III. — Chaque orphelin a droit jusqu'à sa majorité, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, à une pension égale à 10 % de la pension brute d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension nette et éventuellement de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

IV. — Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au § I du présent article passent aux enfants mineurs et la pension de 10 % est maintenue à par-

tir du deuxième à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

V. — Les enfants atteints, au jour du décès de leur auteur, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, sont assimilés aux enfants mineurs.

VI. — Les pensions attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 22, § VI, s'il avait été retraité.

VII. — Les enfants naturels reconnus dans les conditions prévues par l'article 70 du Code du Statut personnel et les enfants adoptés conformément aux dispositions des articles 8 et suivants de la loi du 4 mars 1958 (12 chaâbane 1377), sont assimilés aux enfants légitimes, orphelins de père et de mère.

VIII. — Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

a) pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception;

b) pour les enfants naturels reconnus, à leur reconnaissance;

c) pour les enfants adoptés, à l'acte d'adoption.

Dans les deux derniers cas, les conditions d'antériorité prévues au paragraphe III pour le mariage sont exigées au regard de l'acte de reconnaissance, ou de l'acte d'adoption.

IX. — Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension.

X. — Le remariage de la veuve entraîne la suspension de la pension pendant la durée du mariage.

La pension est rétablie à la suite d'un nouveau veuvage ou de la dissolution du remariage.

Les veuves, ainsi rétablies dans leurs droits, percevront, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur remariage.

XI. — Le droit à pension d'orphelin infirme, au-delà de l'âge de 20 ans, est subordonné à la condition que l'invalidité résultant de l'infirmité soit totale, son taux déterminé en tenant compte des barèmes visés à l'article 26, IV, ci-dessus, devant atteindre 100 %.

La réalité des infirmités, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'impossibilité qui en résulte pour l'orphelin de gagner sa vie par son travail, seront appréciés par expertise médicale effectuée par un médecin assermenté de l'Administration, désigné dans chaque cas particulier par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

Les conclusions de l'expert seront soumises, pour avis, à l'examen de la Commission spéciale prévue par l'article 29 ci-avant.

ART. 32. — Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, ou du militaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 %, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 %, dans les conditions prévues au § IV de l'article 31.

Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'article 31, § I, se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au § V du même article.

ART. 33. — Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou en possession de droit à une telle pension ou rente par application des dispositions de la présente loi, ont droit, au cas de prédécès du père, à une pension ou rente dans les conditions prévues aux §§ I et IV de l'article 31.

Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 % du montant de la pension et, le cas échéant, de la rente d'invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 32, § VI.

ART. 34. — I. — Nonobstant la condition d'antériorité prévue au § III de l'article 31 et si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins six années, le droit à pension de veuve est reconnu, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir, au moment de son décès, une pension d'ancienneté. L'entrée en jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu'à l'époque où la veuve atteindra l'âge de cinquante-cinq ans.

Au cas d'existence, au moment du décès du mari, d'un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de veuve est acquis après une durée de trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est immédiate.

II. — Nonobstant la condition d'antériorité prévue au § VIII de l'article 31, le droit à pension d'orphelin est reconnu aux enfants légitimes issus du mariage contracté dans les conditions visées au § I, qu'elles qu'en aient été la date et la durée.

ART. 35. — La pension des ayants-cause des militaires titulaires d'une pension proportionnelle est calculée en prenant pour base le taux de cette pension.

Les ayants-cause des militaires de toutes armes, décédés en activité de services après 15 ans de services effectifs, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice de la pension prévue à l'article 13, 1°.

ART. 36. — La veuve et les orphelins des militaires décédés par suite d'une infirmité non contractée en service, avant d'avoir accompli 15 ans de services, ont droit à 50 % d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 13 (3°, a).

ART. 37. — Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire peut prétendre à une pension égale à 50 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle, obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au paragraphe III de l'article 31 et s'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 29, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celle-ci au-delà du traitement soumis à retenue afférent à l'indice 100. Elle cesse d'être servie en cas du remariage du veuf.

Chapitre II. — Dispositions spéciales aux ayants droit des fonctionnaires et militaires mariés antérieurement au 1^{er} janvier 1957

ART. 38. — Les veuves et orphelins de fonctionnaires et militaires, mariés antérieurement au 1^{er} janvier 1957, ont droit à la pension prévue aux articles 31 à 37 de la présente loi dans les conditions suivantes :

La pension est répartie par parts égales entre chaque lit représenté au décès de l'auteur par une veuve ou, éventuellement, par les orphelins mineurs. Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES D'INVALIDITE

ART. 39. — Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par la présente loi, sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les Communes ou Etablissements publics, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 1630 du Code des Obligations et Contrats, et dans les circonstances prévues par les articles 38, 43, 44, 45, 46 et 48 du Code du Statut Personnel.

Les débits envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 1630 du Code des Obligations et des Contrats. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

La retenue du cinquième et du tiers peut s'exercer simultanément.

En cas de débits simultanés envers l'Etat et les collectivités publiques, les retenues sont effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

ART. 40. — Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile, et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme ou les enfants mineurs qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente loi.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.

Une pension peut être également attribuée à titre provisoire à la femme et aux enfants mineurs d'un bénéficiaire de la présente loi disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

ART. 41. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

- par révocation avec suspension des droits à pension;
- par la condamnation à la dégradation ou à la destitution prononcée par application du Code de Justice Militaire;
- par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine;
- par les circonstances qui font perdre la qualité de Tunisien, durant la privation de cette qualité;
- par la déchéance du droit de garde de la puissance paternelle pour les veuves.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.

ART. 42. — La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ou de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent, si leur auteur remplit à ce moment la condition de durée de services exigée pour l'attribution d'une pension d'ancienneté.

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

ART. 43. — Tout bénéficiaire de la présente loi qui est exclu définitivement des cadres :

- pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des communes et établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à la Caisse, ou de matières reçues et dont il doit compte;

- pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service;
 - pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalentes à une rémunération en argent ou avoir été complice d'une telle démission;
- peut être déchu de ses droits à pension ainsi qu'à la rente viagère d'invalidité.

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n'a lieu qu'après la cessation d'activité, la même disposition est applicable au fonctionnaire retraité ou réformé si les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente d'invalidité aurait déjà été concédée.

La déchéance édictée au présent article, et sur laquelle l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

TITRE VIII

DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE

ART. 44. — Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Retraites. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres, et pour la veuve et les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire ou du militaire.

Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension.

ART. 45. — I. — Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé en activité, et le paiement de la pension des ayants-droit commence au premier jour du mois suivant.

II. — Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.

III. — En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée à la veuve, aux orphelins réunissant les conditions exigées à l'article 31, § III et VIII, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou le militaire est décédé et le paiement de la pension des ayants-droit commence au premier jour du mois suivant.

IV. — En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

V. — Les pensions sont payées par trimestre, elles sont rayées des livres de la Caisse Nationale de Retraites après un an de non réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à un rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnés qui n'auront pas produit la justification de leur droit dans l'année qui suivra la date du décès de leur auteur.

Les règles qui précèdent s'appliquent également aux arrérages d'accessoires de pension, de suppléments de pension pour enfants, d'allocation et de tous émoluments de nature servis par la Caisse Nationale de Retraites.

Sont prescrits, au profit de la Caisse Nationale de Retraites, les capitaux et sommes autres que les arrérages visés par les paragraphes précédents dont le paiement n'a pas été demandé dans un délai de cinq ans.

ART. 46. — La liquidation de la pension et de la rente viagère d'invalidité incombe au Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Retraites. Elle est préparée au vu d'un relevé des services de l'agent établi par l'intéressé lui-même appuyé des autres pièces justificatives dont la production est prescrite par la législation en vigueur et rapproché des renseignements du Chef d'Administration compétent et des écritures de la Caisse Nationale de Retraites.

La concession n'en est effectuée par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce notifie à chaque intéressé le décompte détaillé de la liquidation en même temps que la décision portant concession de la pension.

ART. 47. — La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1932 (19 doul hidja 1350).

La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.

ART. 48. — La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être revisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions de la présente loi.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.

La restitution sera poursuivie à la diligence de la Caisse Nationale de Retraites.

TITRE IX

REMBOURSEMENT DE RETENUES

ART. 49. — I. — Le fonctionnaire, civil ou militaire, qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité, perd ses droits aux dites pension ou rente.

Il peut prétendre dans tous les cas au remboursement direct et immédiat, dans les conditions prévues à l'article 4 des statuts de la Caisse Nationale de Retraites au remboursement des retenues subies d'une manière effective sur son traitement.

II. — Le fonctionnaire, civil ou militaire, qui, ayant quitté le service, a été remis en activité, soit dans une Administration publique, un Etablissement public de l'Etat ou une Commune, soit dans l'Armée, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus, à condition que, sur demande expresse formulée par lui dans un délai de six mois à compter de sa remise en activité, il reverse à la Caisse Nationale de Retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

A défaut de remboursement dans le dit délai, les services en cause ne sont susceptibles d'être pris en compte qu'après versement des retenues liquidées dans les conditions prévues à l'article 11 (3°), 3° alinéa de la présente loi.

TITRE X

CUMUL DE PENSION

AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D'AUTRES PENSIONS

ART. 50. — Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n'est permis que lorsque les dites pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs, aucun fonctionnaire, civil ou militaire, ne pouvant acquérir des droits à pension dans deux

emplois concomitants, qu'ils soient exercés pour le compte d'une ou plusieurs des collectivités ou entreprises énumérées à l'article 1^{er} du décret du 1^{er} mars 1937 (18 douh hidja 1355) relatif au cumul d'emplois publics, de rémunérations et de retraites. En aucun cas, le temps décompté pour la liquidation d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension.

Lorsque le cumul est autorisé, le total des émoluments perçus ne peut excéder 75 % du traitement soumis à retenues afférent à l'indice 750.

Si cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension, et, le cas échéant, sur la rente viagère d'invalidité, servie par la Caisse Nationale de Retraites.

Toutefois, si l'une au moins des pensions excède cette limite, l'intéressé peut en conserver le bénéfice à l'exclusion des autres.

II. — Le cumul, par une veuve ou un orphelin, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, soit au titre de la présente loi, soit au titre de l'un des régimes particuliers de retraites des collectivités ou entreprises énumérées à l'article 1^{er} du décret du 1^{er} mars 1937, est interdit.

Le cumul de ces pensions, obtenues du chef d'un même agent, est autorisé dans la limite de 37,50 % du traitement soumis à retenues afférent à l'indice 750, avec application éventuelle des dispositions du dernier alinéa du § I du présent article.

III. — Le cumul d'une pension d'ayants-cause avec une pension personnelle est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas du § I du présent article.

ART. 51. — Les fonctionnaires, dont la mise à la retraite n'a pas été prononcée par limite d'âge, ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension avec leur traitement d'activité, en vue d'acquiescer de nouveaux droits à pension au titre du dit emploi.

La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés, de leur remise en activité. A défaut de renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul comporte affranchissement des retenues.

TITRE XI

MESURES D'APPLICATION

ART. 52. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires et militaires ainsi qu'à leurs ayants-droit dont les droits à pension s'ouvriront à compter du 1^{er} avril 1959.

Les pensions liquidées ou révisées suivant les modalités de calcul prévues par les dispositions du décret du 19 novembre 1949 (27 moharem 1369) ne donneront pas lieu à révision. Les dispositions de l'article 21 de la présente loi, qui confirment celles antérieures de l'article 16 du dit décret, sont expressément applicables à leurs bénéficiaires.

ART. 53. — Nonobstant les dispositions de l'article 52 qui précède, les pensions d'orphelin infirme, concédées sous l'empire du décret du 19 novembre 1949 (27 moharem 1369), seront révisées compte tenu des dispositions de l'article 31, § XI.

ART. 54. — Un délai de trois mois est accordé aux agents effectivement en fonction à la date de promulgation de la présente loi pour demander le bénéfice des dispositions de l'article 18, § I, alinéas 3 et 4, et de l'article 49, § II, 1^{er} alinéa.

ART. 55. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 19 novembre 1949 (27 moharem 1369) et les statuts y annexés ainsi que les dispositions des articles 11, 19, 22, 28, 35, 49 et 51 du décret du 24 décembre 1926 (18 djoumada II 1345).

ART. 56. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-19 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), relative à la Caisse Nationale des Retraites.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906 (18 rabia I 1324), relatif à la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu la loi n° 3-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant réforme du régime des retraites, et notamment son article premier;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La Caisse Nationale des Retraites constitue un Etablissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, rattaché au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, et dont le budget est publié en annexe au budget de l'Etat.

Elle a pour objet d'assurer le service des pensions civiles et militaires prévues par la loi susvisée N° 59-18 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

ART. 2. — La Caisse Nationale des Retraites est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un Président-Directeur, nommé par décret, et de huit membres, nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et choisis à concurrence de six parmi les affiliés à la Caisse, et pour le restant, parmi les retraités.

ART. 3. — Le Conseil d'Administration délibère notamment sur les matières suivantes :

- 1° les comptes annuels et le budget;
- 2° l'administration de la Caisse;
- 3° le mode d'emploi, de placement ou de remploi des capitaux de la Caisse;
- 4° l'acquisition, l'échange, la vente des immeubles, titres et valeurs;
- 5° l'acceptation des dons et legs;
- 6° les actions où la Caisse est partie.

ART. 4. — Le Président-Directeur est chargé de la préparation des travaux et de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de la Caisse. Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes civils et administratifs.

Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont spécialement déléguées par le Conseil d'Administration.

Il est ordonnateur des dépenses de la Caisse.

Le Trésorier Général de Tunisie est chargé de la gestion comptable de la Caisse.

ART. 5. — Les délibérations du Conseil d'Administration sont approuvées par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 6. — Les ressources de la Caisse Nationale des Retraites comprennent :

A. — Ressources ordinaires

- 1° Les retenues que les affiliés à la Caisse subissent au profit de celle-ci, sur leurs traitements et émoluments d'un caractère personnel;
- 2° Les subventions et les dotations de l'Etat, des Communes, Etablissements ou Offices, dont le personnel est affilié à la Caisse;
- 3° Les revenus des biens appartenant à la Caisse;
- 4° Les avances du Trésor nécessaires, le cas échéant, pour assurer le service des pensions;

- 5° Les dons et legs;
- 6° Les ressources accidentelles.

B. — Ressources extraordinaires

- 1° Les capitaux provenant de l'aliénation des biens appartenant à la Caisse;
- 2° Le produit de remboursement des prêts consentis par la Caisse.

ART. 7. — Le recouvrement des créances de la Caisse au moyen d'états de liquidation, dressés par le Président-Directeur et rendus exécutoires par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, a lieu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 décembre 1900 (7 ramadan 1328). En cas d'opposition, les instances sont suivies directement par la Caisse.

ART. 8. — Les dépenses de la Caisse comprennent :

A. — Dépenses ordinaires

- 1° Le service des pensions civiles et militaires;
- 2° Le service des accessoires rattachés à ces pensions;
- 3° Le remboursement des retenues;
- 4° Les dépenses d'administration générale;
- 5° Les frais de gestion du patrimoine de la Caisse;
- 6° Les dépenses accidentelles.

B. — Dépenses extraordinaires

- 1° Les frais occasionnés par l'achat, la vente ou le louage des biens appartenant à la Caisse;
- 2° Les placements en valeurs;
- 3° Les prêts en argent aux affiliés de la Caisse.

ART. 9. — Les retenues peuvent être restituées, sans intérêts, sur leur demande, aux affiliés de la Caisse qui quittent le service sans pouvoir prétendre à pension. Cette restitution est opérée au moment de la démission ou de la révocation des intéressés. La demande de remboursement doit, à peine de déchéance, être faite dans un délai de cinq ans, à compter de la cessation des fonctions.

ART. 10. — Les retenues sur traitement, effectivement versées à la Société de Prévoyance de Fonctionnaires et Employés Tunisiens, sous l'empire de la législation antérieure, en matière de pension, constituent pour les affiliés, un capital réservé, dont le règlement fera l'objet de dispositions ultérieures.

ART. 11. — Les dépenses de la Caisse, visées au § A 1, 2 et 3° de l'article 8 ci-dessus, sont dispensées du visa préalable du Contrôle des Dépenses Publiques, tant au stade de l'engagement que de l'ordonnement. Il sera, toutefois, produit au Contrôle des Dépenses, pour les dépenses de l'espèce, à la fin de chaque mois, une situation des ordonnancements du mois.

ART. 12. — Les capitaux de la Caisse Nationale des Retraites peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou en valeurs garanties directement ou indirectement par l'Etat, en construction ou acquisition d'immeubles, en prêts d'argent aux affiliés de la Caisse.

ART. 13. — Toute opposition ou saisie arrêt sur les arrérages de pension ou toute autre créance à la charge de la Caisse doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains du Trésorier Général de Tunisie.

ART. 14. — Les créances de la Caisse bénéficient du privilège général du Trésor.

ART. 15. — La présente loi, qui prendra effet à compter du 1^{er} avril 1959, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-20 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut des représentants de la Commune auprès des sociétés et groupements dans lesquels elle détient une participation en capital.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 28 février 1930 (29 ramadan 1348), relatif aux sociétés des capitaux constitués en Tunisie;

* Vu le décret du 30 janvier 1937 (18 doui kaada 1355), organisant le contrôle de l'Etat, sur les sociétés et organismes de toute nature, faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des Communes et des Etablissements publics;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Pronalguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est réservé à la Commune, au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés ou groupements qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles elle détient une participation au moins égale à 10 % du capital, un nombre de sièges proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers des sièges du conseil ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieur à deux.

ART. 2. — Ces représentants de la Commune sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président avec l'approbation du Conseil Municipal.

Ces représentants sont choisis parmi les électeurs de la Commune.

En cas de vacance, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président du Conseil Municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si le Président du Conseil Municipal, après mise en demeure par le Gouverneur, néglige de nommer des représentants, ceux-ci sont désignés par le Gouverneur.

ART. 3. — Les représentants de la Commune siègent au Conseil d'Administration et agissent en qualité avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers. Ils votent individuellement, les postes réservés à la Commune, dans un même Conseil d'Administration, sont soumis au renouvellement dans les mêmes conditions que ceux attribués aux autres administrateurs.

ART. 4. — Les représentants de la Commune sont dispensés de fournir un cautionnement et d'être personnellement actionnaires.

La Commune dépose des actions de garantie en proportion du nombre des représentants qu'elle a nommés dans le Conseil.

ART. 5. — Les responsabilités civiles qui résultent de l'exercice du mandat de ces représentants incombent à la Commune.

Les responsabilités pénales sont encourues par les représentants personnellement.

ART. 6. — La Commune est représentée aux assemblées générales par un mandataire spécial.

Ce mandataire spécial est choisi, nommé et relevé de ses fonctions dans les formes définies à l'article 2 ci-dessus.

ART. 7. — La Commune sera obligatoirement représentée aux comités de direction qui pourraient être créés dans les groupements et sociétés auxquels elle participe par un représentant au moins.

Ces représentants seront désignés conformément à l'article 2 ci-dessus.

ART. 8. — Les représentants de la Commune ne peuvent, ni pendant l'exercice de leurs fonctions, ni avant un délai de cinq ans après la cessation des dites fonctions, prendre ou recevoir, à titre personnel, directement ou par personne interposée, une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) dans les sociétés ou groupements auprès desquels ils représentent ou ont représenté la Commune.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 1 à 100 dinars et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Les dirigeants des sociétés ou groupements visés par le présent texte, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

ART. 9. — Les contrôles financier et technique sont effectués, en ce qui concerne la Commune, par les agents chargés respectivement de la gestion comptable et des services techniques communaux.

Ces contrôleurs sont régulièrement convoqués aux séances du conseil d'administration, des comités de direction et des assemblées générales.

ART. 10. — En cas de participation conjuguée de plusieurs communes, celles-ci sont considérées collectivement pour l'application des dispositions de l'article 1^{er} ci-dessus et il est fait masse du montant de leur participation respective pour la détermination du nombre de sièges à leur réserver.

La répartition des sièges entre les communes intéressées est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur compte tenu du montant des participations de chacune d'elles.

Le Gouverneur compétent est celui de la région, siège de la société ou du groupement.

Les contrôles financier et technique sont effectués par les agents indiqués à l'alinéa premier de l'article précédent, exerçant leurs fonctions dans la localité où est établi le siège social de la société ou du groupement.

ART. 11. — La participation de syndicats de Communes à des sociétés ou groupements est soumise aux conditions prévues aux articles 1 à 9 de la présente loi, le comité du syndicat a les mêmes attributions que le Conseil Municipal et le Président du bureau du comité, celles du Président du Conseil Municipal.

Le Gouverneur et les contrôleurs financier et technique compétents, dans ce dernier cas, seront désignés en application des alinéas 2 et 3 de l'article précédent.

ART. 12. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 5 février 1959 (26 redjeb 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 30 décembre 1958 (18 djoumada II 1378) :

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 7 du 30 janvier 1959.

Après M. Moncef Kelibi :

Lire : M. Mahmoud El Ghoul.

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

OFFICIERS DE SANTE MILITAIRE

Décret n° 59-33 du 3 février 1959 (24 redjeb 1378), complétant le décret n° 57-151 du 12 décembre 1957 (19 djoumada I 1377), fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé militaire de l'Armée.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret n° 57-151 du 12 décembre 1957 (19 djoumada I 1377), fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé militaire de l'Armée;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale,

Decrètons :

ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté à l'article 35 du décret susvisé n° 57-151 du 12 décembre 1957 (19 djoumada I 1377), un alinéa 3, ainsi conçu :

« A titre transitoire également, les médecins et les pharmaciens appartenant à la disponibilité et à la réserve, qui n'ont pas accompli de service actif, et qui sont convoqués pour effectuer des périodes d'exercice dans le service de santé militaire, seront rangés dans le grade de lieutenant de réserve, s'ils comptent moins de 6 années d'exercice effectif dans leurs professions, et dans celui de capitaine de réserve, s'ils comptent plus de 6 années ».

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 3 février 1959 (24 redjeb 1378).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

TITULARISATION DE MAGISTRATS

Par décret N° 59-34 du 4 février 1959 (25 redjeb 1378) :

M. Mohamed Hedi ben Hafaïed Allani, Juge suppléant près le Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mahmoud ben Ali ben Hamouda, Juge suppléant près la Justice cantonale de Tadjerouine, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelkrim Mahbouli, Juge suppléant près le Tribunal Immobilier, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Lahbib ben Zineb, Juge suppléant près le Tribunal Immobilier, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Tahar ben Ahmed ben Othmane, Juge suppléant près le Tribunal Immobilier, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Hamda Guizani, Juge suppléant faisant fonctions de Substitut près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Smail ben Salah El Ayari, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Ahmed ben Abdallah Youssef, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Mostepha ben Khaled, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelhamid ben Mohamed Salah Daly, Juge suppléant faisant fonctions de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. M'Hamed ben Salah El Ghariani, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Messaoud Kenouz Ghabbi, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha Lahkoua, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Hassine ben Mammi, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed El Manoubi Ghariani, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelmajid El Ouefi, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha Lounissi, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Abid El Adeb Akremi, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelmajid Bakhrouf, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Hedi Kaouache, Juge suppléant faisant fonctions de Juge d'Instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Salah Bouanane, Juge suppléant faisant fonctions de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mahdia, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mokhtar El Guanouchi, Juge suppléant faisant fonctions de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Gabès, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha Malouche, Juge suppléant faisant fonctions de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Othmane ben Sadok ben Ali, Juge suppléant faisant fonctions de Juge d'Instruction près le Tribunal de première instance de Nabeul, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Larbi Smadah, Juge suppléant faisant fonctions de Juge d'Instruction près le Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Ridha Sellami, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Sfax, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Moussa Chetioni, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Sfax, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mokhtar Ellouze, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Sfax, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Ahmed Zine Barhourai, Juge suppléant faisant fonctions de Juge cantonal près le Tribunal de première instance de Bizerte, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Tchar Belkhir, Juge suppléant faisant fonctions de Juge cantonal près le Tribunal de première instance de Mahdia, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Sadok ben Marsour Jabou, Juge suppléant faisant fonctions de Juge cantonal près le Tribunal de première instance de Gabès, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Darbi El Abassi, Juge suppléant faisant fonctions de Juge cantonal près le Tribunal de première instance de Kairouan, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Kameel Cordah, Juge suppléant faisant fonctions de Juge cantonal près le Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Sadok ben Ahmed Setti, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Bizerte, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Hédi Majdoub, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Nabeul, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Salah Boujah, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Nabeul, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha Grissa, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Sousse, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Mahjoub Tritar, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Sousse, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Béchir Tourki, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Sousse, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Ali Sakka, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Mahdia, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Othmane Jouirou, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Mahdia, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Lahbib ben Mohamed Lamine, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Gafsa, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed ben Mabrouk Marzouki, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Gafsa, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Maamar Senoussi, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Kairouan, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelmajid El Hermassi, Juge suppléant au Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Amor ben Othmane Saïd, Juge suppléant au Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Hamouda ben Mohamed Salah ben Azouz, Juge suppléant au Tribunal de première instance du Kef, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha ben Ouanès Sakhri, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Béja, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Ali ben Abdesslem Day Chabbi, Juge suppléant au Tribunal de première instance de Tunis, est nommé Juge titulaire près le dit Tribunal à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelaziz ben Ali Salah ben Ahmed, Juge suppléant à la Justice cantonale de Sidi Bouzid, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Tahar ben Sassi ben Bettaleb, Juge suppléant à la Justice cantonale de Médénine, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Salah ben Ali Marzouki, Juge suppléant à la Justice cantonale de Djerba, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Maktouf Sellami, Juge suppléant à la Justice cantonale de Maharrès, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Taieb ben Brahira ben Abdelmalek, Juge suppléant à la Justice cantonale de Nefta, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Salah ben Khelifa ben Amor Khelifa, Juge suppléant à la Justice cantonale à Sidi Amor Bouhajla, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mohamed Jouini ben Hamadi El Ouertatani, Juge suppléant à la Justice cantonale d'Ebba-Ksour, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Abdelwaheb ben Ali Essid, Juge suppléant à la Justice cantonale de Tunis, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Mostepha ben Laroussi Torjeman, Juge suppléant à la Justice cantonale de Tunis-Banlieue, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 1^{er} décembre 1958.

M. Saadallah Jemal, Juge suppléant à la Justice cantonale de Gafour, est nommé Juge titulaire près la dite Justice cantonale à partir du 15 décembre 1958.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décrets du 29 janvier 1959 (19 redjeb 1378) :

Est libéré de l'allégeance Tunisienne, par application de l'article 30 du Code de la Nationalité, M. Salah Hadj Ahmed Mahressi.

Est libéré de l'allégeance Tunisienne, par application de l'article 30 du Code de la Nationalité, M. Mustapha Hadj Ahmed Mahressi.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

EMPRUNT COMMUNAL

Décret n° 59-31 du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), autorisant la Commune de Radès à contracter un emprunt de 38.000 dinars pour le financement de travaux d'égouts (deuxième tranche).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 mars 1899 (26 chaoual 1316), créant une Commune à Radès;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320) ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349) relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1937 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu la délibération du Conseil municipal du 11 juillet 1958;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Radès est autorisée à contracter un emprunt de la Caisse des Prêts aux Communes, un emprunt de 38.000 dinars, amortissable en cinq ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement de travaux pour l'installation d'un réseau d'égouts (deuxième tranche).

Il est géré sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Radès est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 2 février 1959 (23 redjeb 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

et par délégation,

BAHI LADGHANI.

DEMISSION D'UN DELEGUE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 21 janvier 1959 (11 redjeb 1378) :

La démission de M. Abdelaziz Fraoua de ses fonctions de Délégué à Menzel-Bourguiba, Gouvernorat de Bizerte, est acceptée à compter du 1^{er} février 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

REGIME DU DRAWBACK

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), accordant le bénéfice du régime du drawback aux fers et aciers utilisés dans la fabrication des constructions métalliques.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Vu le décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant modification des ressources budgétaires, et notamment ses articles 49 à 53, instituant une taxe de formalités douanières, tel qu'il a été complété, en dernier lieu, par la loi n° 59-16 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378);

Vu le décret du 16 juillet 1953 (4 doul kaada 1372), instituant un régime de remboursement des droits à l'importation;

Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le bénéfice du décret susvisé du 16 juillet 1953 (4 doul kaada 1372) est accordé, dans les conditions fixées ci-après, aux fers et aciers bruts ou travaillés (chapitre 73 du tarif des douanes) utilisés dans la fabrication des constructions métalliques reprises sous le n° 73-21 B du tarif douanier.

ART. 2. — Les taux moyens de remboursement applicables sont fixés par décision du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 3. — En cas de changement des taux de remboursement, les taux à retenir sont déterminés par la date d'enregistrement de la déclaration de sortie.

ART. 4. — Le droit au bénéfice des dispositions de l'article 1^{er} du présent arrêté est acquis après l'exportation définitive du produit fini, c'est-à-dire :

1. — Pour les exportations par mer, après enregistrement de la déclaration de sortie et constatation par la douane de l'embarquement pour l'étranger.

2. — Pour les exportations par terre, après enregistrement de la déclaration de sortie et constatation par la douane du passage à l'étranger.

ART. 5. — Ne sont admis au bénéfice des dispositions ci-dessus que les fabricants ou leurs mandataires exportant directement par l'un des bureaux douaniers suivants : Bizerte, Tunis, La Goulette, Sousse, Sfax, Ghardimaou.

ART. 6. — Le remboursement des sommes revenant aux exportateurs est effectué trimestriellement au bureau d'exportation par voie de défalcation sur les recettes, après autorisation du Contrôleur général des Douanes; il est subordonné au dépôt, avant le 10 des mois de janvier, avril, juillet et octobre, d'une demande de restitution globale concernant toutes les opérations d'exportation du trimestre précédent et établie sur papier libre par l'exportateur.

ART. 7. — Le bénéfice du régime prévu aux articles 1 à 6 ci-dessus ne peut être accordé qu'aux exportateurs agréés par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce qui s'engageront à se soumettre aux obligations prévues par l'Administration.

Tunis, le 5 février 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTRI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports du 5 février 1959 (26 redjeb 1378) :

M. Baccar Touzani, Sous-Directeur du Trésor au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce, est chargé de représenter l'Etat, en qualité d'Administrateur, au sein du Conseil d'Administration de la Société Anonyme « Forces Hydro-Electriques de Tunisie » (F.H.E.T.), en remplacement de M. Tahar Djaziri.

AVIS N° 66 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

Certaines licences d'importation ou d'exportation, délivrées avant le 1^{er} novembre 1958, avaient pu être perfo-

rées en francs français. Il est porté à la connaissance des exportateurs et des importateurs, qu'en application des dispositions de la loi 58-140 du 30 décembre 1958 et des textes subséquents qui ont entraîné une parité nouvelle entre les monnaies française et tunisienne, les licences visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une réévaluation automatique de 17,55 %.

AVIS N° 67 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

Modificatif à l'Avis n° 4 du Ministre des Finances
du 30 mars 1956 et aux textes subséquents
relatifs aux marchandises prohibées à la sortie

I. — Sont ajoutées à la liste fixée par l'avis n° 4, du 30 mars 1956, modifié par les textes subséquents, les marchandises reprises au tableau ci-après, lesquelles sont de nouveau soumises à la formalité de la licence d'exportation :

NUMEROS du tarif des droits de douane d'importa- tion	DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex. 28-13 A	Composés du fluor : — Acide fluorhydrique. — Fluoracides : — — — Autres : — — — Acide fluoborique.
Ex. 28-35 A	Sulfures : — Autres : — — Sulfure de cobalt.
28-57 D	Borures.
Ex. 29-07 C	Dérivés nitrés et nitrosés des phénols et phénols-alcools : — Autres : — — Dinitrorésorcinate de plomb, styphnate de baryum.
Ex. 29-21 B	Autres esters des acides minéraux (à l'exception des esters des acides halogénés) et leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : — Autres : — — Esters de l'acide borique.
Ex. 29-29	Dérivés organiques de l'hydrazine et de l'hydroxylamine. Diméthylhydrazine asymétrique.
Ex. 39-02	Ex. A. — Produits de polymérisation de l'éthylène ou de ses dérivés halogénés ou sulfhalogénés : — Films synthétiques pour usages diélectriques en polyéthylène, d'une épaisseur de 0,038 mm. ou moins. Ex. D. — Chlorure de polyvinyle : — Films synthétiques pour usages diélectriques en chlorure de polyvinyle, d'une épaisseur de 0,038 mm. ou moins.
Ex. 39-03 B	Esters de la cellulose : — Acétates de la cellulose (diacétate et triacétate) : — — Films synthétiques pour usages diélectriques en triacétate de cellulose, d'une épaisseur de 0,038 mm. ou moins.

Continuera; toutefois, à titre transitoire, à être effectuée sans licence, l'exportation des marchandises figurant au tableau I ci-dessus, pour lesquelles il sera justifié qu'elles ont été expédiées directement pour l'étranger ou la Côte Française des Somalis, avant la date de publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

II. — Les modifications suivantes sont apportées à l'avis n° 4 publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 30 mars 1956 :

1° Page 477, 1^{re} colonne :

Au lieu de :

Ex. 28-44 Thiocyanate de plomb et fulminate de mercure.

Lire :

Ex. 28-43 Thiocyanate de plomb.

Ex. 28-44 Fulminate de mercure.

2° Page 479, 1^{re} colonne :

Au lieu de :

Ex. 40-11 C Pneumatiques, y compris ceux ne nécessitant pas de chambre à air :

— — Pour aérodynes.

— — Autres, y compris les « boyaux » pour cycles et les « flaps », décrits ci-après :

— — — Pneumatiques à l'épreuve des balles et pouvant rouler à plat.

— — — Pneumatiques à profils tous terrains, etc...

— — — Pneumatiques répondant aux caractéristiques suivantes, etc...

Lire :

Ex. 40-11 C Pneumatiques, y compris ceux ne nécessitant pas de chambres à air :

— — Autres, y compris les « boyaux » pour cycles et les « flaps » :

— — — Pneumatiques à l'épreuve des balles et pouvant rouler à plat.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie du 24 novembre 1958 (12 djoumada I 1378), valable du 1^{er} novembre 1958 au 31 octobre 1959, Monsieur le gérant de la Société de Transports Automobiles « El Kalaa », domicilié à Kalaa-Kebira, est autorisé à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Kalaa-Kebira et Sousse.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 30 janvier 1959 (20 redjeb 1378) :

Sont nommés membres du Conseil d'Administration et de Perfectionnement de l'Etablissement de la Ghaba du Nord, les propriétaires d'oliviers dont les noms suivent :

MM. Hadj Mohamed ben Aleya, représentant le Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

Mohamed Salah ben Amor Ghezal, représentant le Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

Mohamed Hamda, représentant le Gouvernorat de Bizerte.

Mohamed ben Allala El Gharbi, représentant le Gouvernorat de Grombalia.

SECRETARIAT D'ETAT

A L'EDUCATION NATIONALE

LICENCE ES-LETTRES ARABES

Décret n° 59-32 du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), relatif à la licence es lettres arabes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), portant loi sur l'enseignement, et notamment son article 26;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont organisées, dispensées et sanctionnées les études en vue du diplôme de la licence es lettres arabes.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ART. 2. — Le diplôme de licencié es-lettres arabes est délivré aux candidats qui justifient :

1° du diplôme de bachelier de l'Enseignement Secondaire;

2° Et de quatre certificats d'Etudes Supérieures dont la nature et le programme sont fixés par les articles 5 et 6 ci-après.

ART. 3. — Les aspirants au diplôme de la licence es lettres arabes prennent huit inscriptions semestrielles.

Au moment de la première inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de l'Enseignement Secondaire.

Nul ne peut prendre la troisième inscription s'il n'a subi avec succès l'examen du premier certificat (Certificat d'Etudes Supérieures de Civilisation Islamique et de Méthodologie).

CHAPITRE II

De l'enseignement

ART. 4. — L'enseignement dispensé, en vue de la licence es lettres arabes, est théorique et pratique.

ART. 5. — L'enseignement théorique porte sur les matières suivantes :

A. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Civilisation Islamique et de Méthodologie

1° Cours ayant pour objet le perfectionnement de la formation générale, des connaissances linguistiques et des qualités de composition et d'exposition.

2° Méthodologie et initiation aux instruments de travail.

3° Programme de questions variant tous les deux ans, introduisant à l'étude de la civilisation musulmane (histoire, géographie et sociologie du monde musulman)

4° Etude d'un problème intéressant le monde arabe moderne vu à travers des textes littéraires.

5° Etude approfondie et suivie de quelques œuvres.

B. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Grammaire et Philologie arabes

1° Phonétique et linguistique.

2° Grammaire et philologie.

3° Etude de textes.

C. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Littérature Arabe

1° Questions de littérature, suivant programme.

2° Auteurs, suivant programme.

D. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Langues et de Littérature Etrangères

1° Etude approfondie d'une littérature étrangère (première langue étrangère).

2° Etude d'une deuxième langue étrangère.

ART. 6. — L'enseignement pratique porte sur les travaux et exercices suivants :

A. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Civilisation Islamique et de Méthodologie

1° Exercices ayant pour objet le perfectionnement de la formation générale, des connaissances linguistiques et des qualités de composition et d'exposition.

2° Exercices de méthodologie et d'initiation aux instruments de travail.

3° Travaux pratiques d'histoire, de géographie et de sociologie du monde musulman.

B. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Grammaire et Philologie Arabes

1° Travaux pratiques de métrique, de rhétorique et de traduction.

2° Travaux pratiques de grammaire et de philologie

C. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Littérature Arabe

1° Travaux pratiques portant sur les périodes et les grands faits de la littérature arabe.

2° Dissertation littéraire et exposés d'étudiants.

D. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Langue et de Littérature Etrangères

1° Travaux pratiques de littérature étrangère.

2° Séjour dans un pays étranger.

ART. 7. — L'assiduité des étudiants aux cours d'enseignement pratique est obligatoire. Les étudiants ne sont réputés avoir satisfait à cette obligation que s'ils ont assisté régulièrement aux séances d'enseignement pratique, à moins de dispense spéciale accordée par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

CHAPITRE III

Des examens

ART. 8. — Les examens qui déterminent la délivrance du Diplôme de la Licence ès Lettres Arabes sont au nombre de quatre.

Il y a deux sessions d'examen; la première à la fin, la deuxième au début de l'année universitaire.

Le grade de licencié ès lettres arabes est conféré après l'obtention du dernier Certificat d'Etudes Supérieures.

ART. 9. — Les examens, pour chacun des quatre Certificats d'Etudes Supérieures, comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites sont éliminatoires.

L'admissibilité, l'admission, l'ajournement sont prononcés après délibération du jury.

ART. 10. — Les épreuves écrites des examens des quatre Certificats d'Etudes Supérieures sont les suivantes :

A. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Civilisation Islamique et de Méthodologie

1° Composition sur une question du programme.

2° Commentaire d'un texte relatif à des questions n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve précédente.

3° Epreuve de traduction de l'Arabe dans la première langue étrangère.

B. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Grammaire et Philologie Arabes

1° Composition sur une ou plusieurs questions de philologie ou de grammaire.

2° Commentaire philologique et grammatical d'un texte.

3° Traduction en arabe d'un texte de la première langue étrangère.

C. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Littérature Arabe

1° Composition arabe.

2° Etude d'un texte.

D. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Langue et de Littérature Etrangères

Epreuves à subir à la fin du premier semestre :

1° Composition sur un sujet de la littérature étrangère (première langue).

2° Traduction en arabe d'un texte de deuxième langue étrangère.

ART. 11. — Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres.

Les notes sont données par le jury.

ART. 12. — Les épreuves orales des examens des quatre Certificats d'Etudes Supérieures sont les suivantes :

A. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Civilisation Islamique et de Méthodologie

1° Interrogation sur une question du programme, n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite.

2° Explication d'un texte hors programme.

B. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Grammaire et Philologie Arabes

1° Interrogation sur une question du programme.

2° Explication grammaticale et stylistique d'un texte du programme.

3° Explication grammaticale et stylistique d'un texte choisi en dehors du programme.

C. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Littérature Arabe

1° Interrogation sur l'histoire de la littérature arabe.

2° Explication d'un texte du programme.

3° Explication d'un texte hors programme.

D. — Pour le Certificat d'Etudes Supérieures de Langue et de Littérature Etrangères

Epreuves à subir à la fin du deuxième semestre :

1° Explication d'un texte tiré du programme (première langue).

2° Interrogation sur la littérature de la première langue étrangère.

3° Mémoire sur le séjour en pays étranger.

4° Interrogation sur le mémoire.

5° Explication d'un texte de deuxième langue étrangère.

Pour le quatrième certificat, les épreuves écrites et les épreuves orales sont jugées solidairement.

ART. 13. — Pour les épreuves orales, le jury est composé d'autant de membres que l'examen comporte d'interrogations.

Toutefois, un professeur ayant assuré l'enseignement de deux matières peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières. Dans tous les cas, le jury comprend au moins trois membres.

ART. 14. — L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour la session où elle est acquise et la session qui suit celle où le candidat a été déclaré admissible.

ART. 15. — Après quatre échecs à un même examen, le candidat ne peut être admis à se présenter à cet examen. Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury, après examen du dossier de l'étudiant. Il en est fait mention au procès-verbal.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

ART. 16. — Les certificats d'aptitude, en vue de la licence ès lettres arabes, portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne égale à 10 et inférieure à 13.

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale à 13 et inférieure à 15.

Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale à 15 et inférieure à 17.

Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 17.

ART. 17. — Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale fixeront les modalités d'application du présent décret. Ils détermineront, notamment, la durée des études, les programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens des Certificats d'Etudes Supérieures, les durées et les coefficients de ces épreuves.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

ART. 18. — Pour une période transitoire, et par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus du présent décret, le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, peut, par décision spéciale expressément prise chaque année à cet effet :

— autoriser, par la décision susvisée, des candidats non bacheliers, mais pourvus soit du diplôme de fin d'études du Collège Sadiki, soit du Tahcil moderne, à subir les épreuves d'un examen probatoire en vue de leur permettre, en cas de succès, de prendre la première inscription visée à l'article 3 du présent décret.

Cet examen probatoire sera défini par un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 19. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au début de l'année universitaire 1958-59 pour le premier certificat et au début de l'année universitaire 1959-60 pour les trois certificats suivants.

ART. 20. — Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 février 1959 (23 redjeb 1378).

Pr le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), relatif à l'organisation des études et des examens en vue de la licence ès lettres arabes.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu la loi n° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia I 1378), portant loi sur l'enseignement, et notamment son article 26;

Vu le décret n° 59-32 du 2 février 1959 (23 redjeb 1378), relatif à la licence ès Lettres Arabes, et notamment son article 17,

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

DE L'ENSEIGNEMENT

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement dispensé en vue de la licence ès lettres arabes a pour buts :

A. — Pour le certificat d'études supérieures de civilisation islamique et de méthodologie

1° De parfaire la formation de l'étudiant, ses connaissances linguistiques et ses qualités de composition et d'exposition.

2° De l'initier aux méthodes de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aux instruments de travail.

3° De l'initier aux méthodes des disciplines qui éclairent et élargissent l'étude de la littérature arabe.

4° D'approfondir l'étude de quelques problèmes intéressant le monde arabe vu à travers des œuvres.

5° D'habituer l'étudiant à tirer d'un texte toute la substance et tous les renseignements qu'il renferme.

B. — Pour le certificat d'études supérieures de grammaire et de philologie arabes

1° De faire acquérir à l'étudiant les éléments de phonétique et de linguistique générale et sémitique qui permettent une connaissance plus approfondie de la langue arabe et une meilleure compréhension de son évolution.

2° De s'assurer que l'étudiant connaît d'une manière suffisante et satisfaisante l'ensemble de la grammaire, de la rhétorique et de la métrique arabes.

3° Par l'étude approfondie des questions particulières de grammaire et de philologie arabes, de lui permettre d'exercer ses aptitudes à l'observation des phénomènes linguistiques et d'acquérir une méthode sûre et des connaissances précises.

4° Par l'étude méthodique et approfondie de quelques œuvres :

a) De le familiariser avec les méthodes, les figures de raisonnement et les procédés d'exposition des grammairiens, philologues et lexicographes de l'époque classique;

b) De l'habituer à découvrir les particularités sémantiques, morphologiques et syntaxiques de la langue d'un texte quelqu'en soit le sujet, à en déterminer la valeur et à en tirer les conclusions qui conviennent quant à l'évolution de l'arabe.

C. — Pour le certificat d'études supérieures de littérature arabe

1° De s'assurer que l'étudiant connaît d'une manière suffisante les périodes et les grands faits de la littérature arabe.

2° De lui permettre de se former aux méthodes de la recherche littéraire et d'acquérir des connaissances précises.

3° De l'entraîner à l'explication précise et méthodique des textes.

4° De l'engager dans la voie des recherches de plus en plus autonomes, de l'entraîner à la solution méthodique des problèmes littéraires et à l'exposé cohérent des résultats de ses études et de ses travaux.

D. — Pour le certificat d'études supérieures de langue et de littérature étrangères

1° De sanctionner des connaissances approfondies de littérature étrangère.

2° Par un séjour dans le pays dont la littérature fait l'objet des études visées à l'alinéa précédent, de permettre à l'étudiant :

a) D'accéder à la connaissance directe d'un pays étranger et de sa civilisation;

b) De connaître, par lui-même, en suivant des cours dans les universités étrangères, les méthodes que celles-ci appliquent à l'étude de leur langue et de leur littérature nationales.

3° D'exiger de l'étudiant la connaissance d'une deuxième langue étrangère qui pourrait être, soit une langue vivante, soit une des langues anciennes dont l'étude peut être liée à celle de la langue et de la littérature arabes (hébreu, persan, grec...).

ART. 2. — Les horaires des cours, exercices et travaux pratiques sont fixés ainsi qu'il suit :

A. — Pour le certificat d'études supérieures de civilisation islamique et de méthodologie

1° Exercices et cours ayant pour objet le perfectionnement de la formation générale, des connaissances linguistiques et des qualités de composition et d'exposition :

a) Travaux pratiques de composition et de stylistique (2 semestres), 1/2 heure par semaine;

b) Exposés oraux d'étudiants (2 semestres), 1/2 heure par semaine;

c) Etude de textes (2 semestres), 1 heure par semaine;

d) Exercices de traduction (2 semestres), 1 heure par semaine.

2° Méthodes et initiation aux instruments de travail (2 semestres), 1 heure par semaine :

— Travaux pratiques de bibliographie;

— Documentation et établissement de fiches.

3° Programme tous les deux ans, introduisant à l'étude de la civilisation musulmane :

a) Une question relative à l'histoire du monde musulman (2 semestres), 1 heure à 1 h. 30 par semaine.

— Travaux pratiques : L'étudiant doit s'initier aux méthodes historiques et prendre directement contact avec le plus grand nombre possible de textes d'historiens arabes.

b) Une question relative à la géographie du monde musulman (2 semestres), 1 heure à 1 h. 30 par semaine.

— Travaux pratiques : Etude de textes de géographes, étude des cartes, manipulation des atlas.

c) Une question de sociologie intéressant le monde musulman (2 semestres), 1 heure par semaine.

4° Etude d'un problème intéressant le monde arabe moderne, vu à travers des textes littéraires (2 semestres), 1 heure par semaine.

5° Etude approfondie et suivie de quelques œuvres (2 semestres), 1 heure par semaine.

B. — Pour le certificat d'études supérieures de grammaire et de philologie arabes

1° Phonétique et linguistique :

a) Phonétique et linguistique générale (2 semestres), 1 heure par semaine;

b) Linguistique sémitique (2 semestres), 1 heure par semaine.

2° Travaux pratiques : de grammaire, de métrique, de rhétorique et de traduction (2 semestres), 1 heure à 1 h. 30 par semaine.

3° Grammaire et philologie :

a) Etude approfondie de questions de morphologie et de syntaxe (2 semestres), 1 heure par semaine.

— Travaux pratiques (2 semestres), 1 heure par semaine.

b) Etude approfondie de questions de philologie (2 semestres), 2 heures par semaine.

4° Etude de textes :

a) Texte coranique (2 semestres), 1/2 heure par semaine;

b) Grammaticiens et philologues (2 semestres), 1 heure à 1 h. 30 par semaine.

c) Auteurs ne rentrant pas dans la catégorie précédente (un ou plusieurs de l'époque classique, un auteur moderne) (2 semestres), 1 heure par semaine.

C. — Pour le certificat d'études supérieures de littérature arabe

1° Etude des grandes périodes et grands faits de la littérature arabe (2 semestres), 1 heure par semaine.

2° Questions suivant programme (2 semestres), 2 heures par semaine.

Deux des questions du programme doivent se rapporter, l'une, à la littérature de l'Occident Musulman (Afrique du Nord et Espagne), l'autre, à la littérature arabe moderne.

3° Auteurs suivant programme (2 semestres), 3 heures par semaine.

Deux des auteurs du programme doivent être, l'un, un auteur Nord-Africain ou Andaloux, l'autre un auteur moderne.

4° Travaux pratiques (2 semestres), 1 heure par semaine.

— Dissertations;

— Exposés oraux d'étudiants.

D. — Pour le certificat d'études supérieures de langue et de littérature étrangères

Pendant un semestre

1° Etude approfondie d'une littérature étrangère (1^{re} langue) :

a) Questions de littérature, 3 heures par semaine.

b) Auteurs suivant programme, 3 heures par semaine.

c) Travaux pratiques, 2 heures par semaine.

— Dissertations;

— Exposés oraux d'étudiants;

— Etudes de textes hors programme.

2° Etude d'une deuxième langue étrangère (3 heures par semaine).

Pendant le deuxième semestre

— Séjour dans un pays étranger;

— Cours dans une université étrangère;

— Participation à des colloques ou à des séminaires;

— Rédaction du mémoire sur le séjour en pays étranger.

ART. 3. — Les programmes d'études sont établis au début de chaque année universitaire par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

CHAPITRE II

DES EXAMENS

ART. 4. — Les dates des sessions des examens qui déterminent la délivrance du diplôme de la licence ès lettres arabes, et les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 5. — Les examens des certificats d'études supérieures comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales.

La valeur de chaque épreuve, écrite ou orale, est exprimée par une note variant de 0 à 20.

Pour les épreuves écrites, au cas où le correcteur propose une note inférieure à 10, la correction est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur.

Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la moyenne aux épreuves écrites et orales sera ajourné.

CHAPITRE III

DES EPREUVES

ART. 6. — La durée et les coefficients des épreuves écrites des examens des certificats d'études supérieures sont fixés ainsi qu'il suit :

A. — Pour le certificat d'études supérieures de civilisation islamique et de méthodologie

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
1° Composition sur une question du programme	4 h.	2
2° Commentaire d'un texte relatif à une question n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve précédente	3 h.	2
3° Epreuve de traduction de l'arabe dans la 1 ^{re} langue étrangère (sans dictionnaire)	3 h.	1

B. — Pour le certificat d'études supérieures de grammaire et philologie arabes

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
1° Composition sur une ou plusieurs questions de philologie ou de grammaire...	4 h.	2
2° Commentaire philologique et grammatical d'un texte coranique ou tiré d'un auteur antérieur au IV ^e -X ^e siècle, avec réponses à des questions	4 h.	3
3° Traduction d'un texte de la 1 ^{re} langue étrangère en arabe, entièrement vocalisée (sans dictionnaire)....	3 h.	2

C. — Pour le certificat d'études supérieures de littérature arabe

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
1° Composition arabe.....	4 h.	3
2° Etude de texte.....	4 h.	2

D. — Pour le certificat d'études supérieures de langue et de littérature étrangères

EPREUVES A SUBIR à la fin du 1 ^{er} semestre -	DUREE	COEFFICIENT
1° Composition sur un sujet de littérature étrangère (1 ^{re} langue)	4 h.	2
2° Traduction en arabe d'un texte de 2 ^e langue étrangère	3 h.	1

ART. 7. — Les coefficients des épreuves orales des examens des certificats d'études supérieures sont fixés ainsi qu'il suit :

A. — Pour le certificat d'études supérieures de civilisation islamique et de méthodologie

- 1° Interrogation sur une question du programme n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite (coefficient 2).
- 2° Explication d'un texte hors programme de difficulté moyenne (après 1/2 heure de préparation, sans lexique (coefficient 2).

B. — Pour le certificat d'études supérieures de grammaire et philologie arabes

- 1° Interrogation sur une question du programme (coefficient 2).
- 2° Explication grammaticale et stylistique d'un texte du programme (coefficient 2).
- 3° Explication grammaticale et stylistique d'un texte choisi en dehors du programme (coefficient 2).

(Les candidats auront à leur disposition un lexique; durée de préparation : une demi-heure).

— L'un des deux textes d'explication orale sera obligatoirement un texte coranique accompagné d'un commentaire ou un texte poétique.

C. — Pour le certificat d'études supérieures de littérature arabe

- 1° Interrogation sur l'histoire de la littérature arabe (coefficient 2).
- 2° Explication d'un texte du programme (coefficient 2);
- 3° Explication d'un texte hors programme (coefficient 1).

D. — Pour le certificat d'études supérieures de langue et de littérature étrangères

Epreuves à subir à la fin du deuxième semestre

- 1° Explication d'un texte tiré du programme (1^{re} langue) (coefficient 1).
- 2° Interrogation sur la littérature de la 1^{re} langue (coefficient 2).
- 3° Mémoire sur le séjour en pays étranger (coefficient 1).
- 4° Interrogation sur le mémoire (coefficient 2).
- 5° Explication d'un texte de difficulté moyenne rédigé dans la 2^e langue vivante (coefficient 1).

Les épreuves du premier semestre visées à l'art. 6 et celles du deuxième semestre seront jugées solidairement. En cas d'échec, la note de mémoire et d'interrogation sur le mémoire restent valables pour les sessions suivantes.

CHAPITRE IV**DISPOSITIONS DIVERSES**

ART. 8. — Les aspirants au grade de licencié ès lettres arabes, qui ont subi avec succès l'examen du premier certificat, peuvent prendre leur troisième inscription semestrielle, en vue de la préparation de l'un quelconque des trois autres certificats à leur choix.

ART. 9. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au début de l'année universitaire 1958-59 pour le premier certificat et au début de l'année 1959-60 pour les trois certificats suivants.

Tunis, le 2 février 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

MAHMOUD MESSADI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 24 janvier 1959 (4 redjeb 1378), instituant des prohibitions à l'importation de certains médicaments.

Rectificatif au J. O. R. T. n° 6 du 27 janvier 1959 (17 redjeb 1378).

Page 67. — Désignation des produits :

Au lieu de :

Vitamine B 2.

Lire :

Vitamine D 2.

Au lieu de :

Irrastériné.

Lire :

Irrastérine.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits, et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375), ainsi que les dispositions du décret du 31 mai 1956 (20 chaoual 1375).

Le Président de la Commune de la Marsa a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou man-

dataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés, ainsi que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature et les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958, commenceront, dans cette commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits, et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375), ainsi que les dispositions du décret du 31 mai 1956 (20 chaoual 1375).

Le Président de la Commune de la Marsa porte à la connaissance de MM. les propriétaires et mandataires intéressés que les opérations de recensement des immeubles bâtis appartenant aux membres de l'ancienne famille husseinite ayant perdu le bénéfice de l'exemption permanente, en vertu des dispositions du décret du 13 mai 1956 (20 chaoual 1375) et en vertu de leur imposition à la taxe sur la valeur locative, à compter du 1^{er} janvier 1957, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre les décisions de la Commission de Révision devant les tribunaux compétents.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Ksar-Hellal a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1959-1963, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité, des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de Maharès a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensement supplémentaire des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés ainsi que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature et les locaux affectés à l'exploitation d'in-

dustries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958, commenceront dans cette commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS

aux sociétés distributrices de carburants et combustibles liquides

A compter du vendredi 23 janvier 1959, les prix de vente des carburants et combustibles liquides à retenir pour le calcul de la taxe à la production sont les suivants :

Supercarburant : 5 d, 610 l'hectolitre.

Essence : 5 d, 320 l'hectolitre.

Pétrole : 3 d, 100 l'hectolitre.

Gas-Oil : 3 d, 120 l'hectolitre.

Fuel-Oil : prix effectifs facturés aux utilisateurs.

CONTROLE DES ASSURANCES

Avis relatif au transfert du portefeuille de contrats d'une société d'assurances

« La Participation », société d'assurances à forme mutuelle contre les accidents, l'incendie et les risques divers, dont le siège social est à Paris, 10, 12, 14, rue de Londres, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert de son portefeuille de contrats d'assurances avec ses droits et obligations.

1^o A la « Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie », dont le siège social est à Paris, 87, rue de Richelieu, en ce qui concerne les contrats souscrits en Tunisie et afférents aux opérations d'assurances contre l'incendie et les explosions.

2^o A la « Compagnie d'Assurances Générales Accidents », dont le siège social est à Paris, 87, rue Richelieu, en ce qui concerne les contrats souscrits en Tunisie et afférents aux opérations d'assurances contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, contre les risques d'assurances aviation, contre les risques de responsabilité civile, contre les risques d'accidents corporels et d'invalidité ou de maladies, contre les dégâts causés par la grêle, contre les risques de mortalité du bétail, contre le vol, contre les risques d'assurances maritimes et d'assurances transport et contre tous autres risques divers.

Un délai d'un mois, à compter de la publication du présent avis, est imparti aux créanciers de ces trois sociétés pour présenter leurs observations sur le projet de transfert.

Ces observations devront être adressées par écrit, sous pli recommandé, au Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce (Service des Affaires Economiques et Sociales et des Assurances), place du Gouvernement, à Tunis).

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

AVIS D'HOMOLOGATION

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports a homologué une proposition de la S.N.C.F.T. relative à des modifications dans le texte des conditions d'application des tarifs de transport sur le réseau T.G.M.

Ces modifications, dont le détail est affiché dans les gares du réseau, sont mises en application à la date du 1^{er} janvier 1959.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES

(Décret du 27 mars 1919)
modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec n° 910

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 29 janvier 1959, la Société Esso Standard Tunisie S. A., demeurant à Tunis, 12, avenue de Paris, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, sur un terrain municipal, à Gafsa, en bordure de la G. P. 15 (Gouvernorat de Gafsa), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en un dépôt mixte d'hydrocarbures, comprenant 5 réservoirs souterrains de 12.000 litres d'essence, 12.000 litres de pétrole, 12.000 litres de gas-oil, 6000 litres de super, 6.000 litres de fuel.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Gafsa ou le Président de la Municipalité de Gafsa, pendant le délai d'un mois, à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS AUX AGRICULTEURS

Déclarations annuelles

des superficies ensemencées en céréales et légumineuses
(Application du décret du 1^{er} mars 1937)

Il est rappelé aux agriculteurs qui ont effectué des ensemencements de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de sorgho, de lin, de pois, de fèves, de pois chiches, de lentilles et de riz qu'ils doivent, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, faire la déclaration de ces ensemencements avant le 1^{er} avril de chaque année.

1° Les déclarations individuelles sont reçues soit dans les bureaux des Inspecteurs des Contributions Directes de la circonscription ou des Receveurs des Régies Financières du siège de l'exploitation; celui-ci s'entendant du lieu de situation des principaux bâtiments d'exploitation, soit aux bureaux de l'Office des Céréales, 23 bis, rue Al-Djaziira, à Tunis, pour les exploitations situées dans le gouvernorat de Tunis à l'exclusion de celles situées dans les délégations de Zaghouan et El-Fahs.

Les agriculteurs souscrivant des déclarations individuelles d'ensemencement devront justifier de leur qualité d'exploitant : titre régulier de propriété ou de location ou de métayage ayant acquis date certaine avant le 30 septembre de la campagne en cours.

Des imprimés sont tenus, à cet effet, dans les bureaux susvisés à la disposition des intéressés.

2° Les agriculteurs tunisiens ont la faculté de remplacer la déclaration individuelle d'ensemencement telle qu'elle est définie au paragraphe 1^{er} ci-dessus par un récépissé de leur déclaration verbale faite par devant le Cheikh siégeant en séance publique, avec le concours d'un notaire et l'assistance des notables.

Les dates de réunion de ces commissions de réception, dans chaque centre, seront portées à la connaissance des agriculteurs tunisiens par voie de criée sur les marchés et d'affichage dans les bureaux des Gouverneurs, Délégués et Cheikhs. Les opérations commenceront le 1^{er} mars prochain.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.900

GOVERNORAT DU CAP BON

Suivant réquisition n° 26.900, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 28 janvier 1959, M. Allela ben Mahmoud ben Mohammed El Kaâb, Tunisien, agriculteur, demeurant à Henchir El Karmania, cheikhat de Tazeghrane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ammar Dakhlaoui, avocat à Tunis, 50, boulevard Farhat Hached, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Lot nord-ouest de Ghars Boulakbèche », consistant en terre nue, située à Menzel-Bou-Zella, Gouvernorat du Cap Bon, Justice cantonale de Soliman, d'une contenance de 30 ares environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Jeninet El Aïrah »;

b) Qu'elle est sa propriété et celle de ses deux frères, Hamouda et Fahmed;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

A l'est : un lot appartenant à El Béchir ben Ali Baaira et ses frères;

A l'ouest : une impasse conduisant au Ghars de Baba Aziza;

Au sud : le lot de Ben Aïssa ben Mohammed Chaïeb;

Au nord : Terik El Amrine.

REQUISITION N° 57.063

GOVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition n° 57.063, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 23 janvier 1959, M. Salah ben Mohammed ben Salah El Amri, Tunisien, agriculteur, demeurant à Béja, rue Ain Djenane, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Mechiet Smara », consistant en terre de labours, située à Kouka, cheikhat de Sidi Shili, à 14 km. de Béja, sur la route de Béja à Souk-El-Khemis, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Béja, d'une contenance de 20 hectares.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Mechiet Smara »;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord : une piste allant de Béja à Souk-El-Khemis et la séparant de la parcelle appartenant à Ouled Kheder;

Au sud : la route de Béja à Ghardimaou et le Titre Foncier n° 14.324;

A l'est : Abid ben Salah ben Khelifa El Kouki;

A l'ouest : parcelle Robaa Ed Jabia, objet du Titre Foncier n° 6.052.

REQUISITION N° 57.064

GOVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition n° 57.064, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 26 janvier 1959, M. Hadj Abdallah ben Abdennebi ben Hadj Mohammed El Hakiri, Tunisien, agriculteur, demeurant à Henchir Ben Yasla, cheikhat des Dhouaouda, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Machiet El Jenina et Kataât El Ksir », consistant en terre de culture et ghaba, située à Henchir Ben Yasla, cheikhat des Dhouaouda, Délégation de Sedjenane, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Mateur, d'une contenance de 50 hectares.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Ardli El Hkara »;

b) Qu'elle est la propriété des :

1° Requérant.

2° Son frère Mohammed.

3° Leur sœur Jemiaâ, veuve de Mabrouk ben Mohammed ben Belgacem.

- 4° Leur sœur Hadda, épouse de M. Taïeb ben Ahmed ben Salah.
- 5° Abdelaziz ben Belgacem ben Abdennebi.
- 6° Ali ben Hassen ben Abdennebi.
- 7° Son frère Mahmoud.
- 8° Leur frère Belgacem.
- 9° Habiba bent Ahmed ben Hadj Mohammed ben Ahmed ben Abdallah, veuve de Hassen ben Abdennebi.
- 10° Amor ben Ahmed ben Hadj Mohammed.
- 11° Son frère Boukhatem.
- 12° Leur frère Mohammed.
- 13° Leur frère Abdallah.
- 14° Leur sœur Rebh, épouse de M. Salah ben Ammar ben Mohamed Salah.
- 15° Leur sœur Hadda, épouse de M. Ammar ben Ayed.
- 16° Khemaïs ben Ali ben Hadj Mohammed.
- 17° Sa sœur Mabrouka, épouse de M. Amor Chahla ben Mohamed.
- 18° Leur sœur Jemaïa, divorcée de Hassen ben El Am-douni.
- 19° Ahmed ben M'Hamed ben Belgacem.
- 20° Son frère Salem.
- 21° Leur sœur Zina, épouse de M. Salah ben Hadj Abdal-lah.

22° Leur sœur Torkia, épouse de M. Herouz ben Hadj Ali ben Rabah.

23° Leur frère Mohammed.

24° Khemaïs ben Mabrouk ben M'Hamed ben Belgacem.

25° Son frère Béchir.

26° Fatma bent Ahmed ben El Bahloul, veuve de M'Hamed ben Belgacem.

27° Hadda bent Youssef ben M'Hamed ben Belgacem.

28° Saleha bent Ammar ben Mohammed Salah, épouse en seconde noce de M. Salem ben M'Hamed ben Belgacem.

Tous Tunisiens, demeurant au cheikhat des Dhouaouda, Délégation de Sedjenane, suivant leurs droits successoraux;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Première parcelle : « Machiet El Jenine » :

Au sud : une chaâba la séparant de Machiet El Attebia, cette chaâba descend en ligne droite jusqu'à Oued Farou;

A l'est et au nord : l'Oued Farou précité;

A l'ouest : Aïn El Halk, puis la limite se continue tout droit jusqu'à l'Aïn précitée et Ras Chefak, conduisant à Méchiet El Biadha, puis la limite se continue en ligne droite jusqu'à la ligne de partage des eaux, Ras El Argoub et le Mausolée de Sidi Abderrahmane.

Deuxième parcelle :

Au sud : la terre de Bou Ladhiaf;

A l'est : Medjez El Hoshas de Oued Farou précité;

Au nord : Mechiat El Attebia précité;

A l'ouest : Ras Chefak de Sadr Bouhiba et El Ksir.

REQUISITION N° 57.065

GOVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.065, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 28 janvier 1959, M. Ameer ben Cherifa, Tunisien, pharmacien, demeurant à Sousse, route Oued Leya, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Maison Guedj, n° 200.526 », consistant en partie d'un immeuble de rapport, surplombant une galerie, située à Sousse, place Farhat Hached, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 40 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Es Salama II » et à incorporer au T. F. n° 200.526;

b) Qu'elle est sa propriété exclusive;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord-est : le titre n° 200.526;

Au sud-est : les héritiers Galéa à un étage et la Municipalité au rez-de-chaussée;

Au nord-ouest : Is. Cohen jeune à l'étage et la Municipalité au rez-de-chaussée;

Au sud-ouest : la place Farhat Hached.

REQUISITION N° 57.066

GOVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.066, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 28 janvier 1959, M. Ameer ben Cherifa, Tunisien, pharmacien, demeurant à Sousse, route Oued Leya, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Maison Salomon Liscia, n° 200.213 », consistant en partie d'un immeuble de rapport, surplombant une galerie, située à Sousse, place Farhat Hached, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 100 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Es Saada 43 » et à incorporer au T. F. n° 200.213;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au nord-est : le titre 200.213;

Au sud-est : M. Moati, surplombant une galerie, appartenant à la Municipalité de Sousse;

Au nord-ouest : la rue Gambetta.

Au sud-ouest : la place Farhat Hached;

REQUISITION N° 57.067

GOVERNORAT DE SBEITLA

Suivant réquisition n° 57.067, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 29 janvier 1959, M. Taïeb ben Salah Bou Anane, Tunisien, agriculteur, demeurant à Aïn Tajouri, cheikhat de Samama, Délégation de Kasserine, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdesse'am Zarati, avocat à Tunis, 68, boulevard Farhat Hached, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Aïn Tajouri », consistant en une parcelle de terre nue, renfermant des oliviers et des constructions, située au cheikhat de Samama, Délégation de Kasserine, Gouvernorat de Sbeitla, Justice cantonale de Kasserine, d'une contenance de 30 ha. environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Aïn Tajouri »;

b) Qu'elle est sa propriété et celle de ses trois frères, Sadok, Mohammed et Ali, tous Tunisiens, demeurant au cheikhat de Samama;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au sud : les héritiers Chouachia;

A l'est : Ali ben Maâmar et ses neveux, de la fraction des Zioud;

Au nord : la lisière du Djebel dit Toucha;

A l'ouest : le chemin conduisant à Sbeitla.

AVIS

REQUISITION N° 55.490-

GOVERNORAT DU KEF

En exécution de la décision rendue le 16 avril 1958, dans l'affaire n° 55.490 (Mellègue Hanegue), située à Oued Remel, Gouvernorat du Kef, Justice cantonale du Kef, il est donné avis aux tiers, que l'immatriculation de la partie du bornage au nord du liseré vert B.C.D.E., est désormais poursuivie au profit du Domaine forestier, sous le régime du décret du 13 septembre 1934.

Le présent avis fera courir le délai légal de trois mois, prévu à l'article 6 du décret du 4 avril 1890, pour former toute opposition à son encontre, soit auprès de M. le Président du Tribunal Immobilier, ou de M. le Gouverneur du Kef, ou de M. le Juge cantonal du Kef.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOVERNORAT DU CAP BON

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur principal des T. C. T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Dar Rommane I », dont l'immatriculation a été demandée par M. El

Hadj Hassine ben El Hadj Méhamed Rommane El Hammi et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition n° 26.221, déposée le 10 février 1954, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 23 février 1954.

Les opérations ont été closes définitivement le 3 mai 1958. La propriété bornée consiste en une terre nue, propre à la construction, d'une contenance dénoncée de 245 mètres carrés, et qui est en réalité de 359 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé dans le village d'Hammamet, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-ouest : la route M. C. n° 28 de Medjez-El-Bab à Nabeul;

Au nord-est : les héritiers Hadj Amor Bichiou; Madame Mné bent Romdane El Aribi; Madame Aïcha Kharnifa;

Au sud-est : héritiers Ali Chagrallou;

Au sud-ouest : héritiers Salah El Aribi; héritiers Hadj Amor Bichiou.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur principal des T. C. T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Naziha VI », dont l'immatriculation a été demandée par M. Taieb ben Hadj Abderrahmane Samoud, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.642, déposée le 13 juin 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 juin 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 2 juillet 1957. La propriété consiste en une maison d'habitation, située à Kélibia ville, d'une contenance dénoncée de 300 mètres carrés, mais qui est en réalité de 284 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kélibia ville, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-est : M'hamed Langliz; héritiers Hamida Ghebri-che;

Au nord-ouest : Salem Metaallah;

Au sud-ouest : une rue;

Au sud-est : Abderrazak Djenhani.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Menzel Temime, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DU CAP BON

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur principal des T. C. T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Saniet Abdelkader ben Amor Beddai », dont l'immatriculation a été demandée par M. Abdelkader ben Amor El Beddai, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.647, déposée le 15 juin 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 26 juin 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 avril 1958. La propriété bornée consiste en aurantiacées (1 puits et 1 bassin), d'une contenance dénoncée de 1 ha. environ, et qui est en réalité de 68 ares 90 centiares.

L'immeuble se trouve situé à Henchir Doukhania, et à 1 km. 400 au nord-ouest de Menzel Bou Zelfa, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au sud : Abdesselam El Halfaoui;

A l'ouest : habous public;

A l'est : El Hadj Ali El Halfaoui;

Au nord : Mohamed El Akbar ben Amor El Beddai.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302)

pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE SOUSSE

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bezzina Louis, Ingénieur principal des T. C. T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Office de l'Huile d'Olive de Sousse », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Président de l'Office de l'Huile d'Olive, pour cet Office, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.819, déposée le 13 novembre 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 20 novembre 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 mars 1958. La propriété bornée consiste en un terrain, en partie construite, d'une contenance dénoncée de 2 ha. 23 a. 70 ca. et qui est en réalité de 2 ha. 13 a. 57 ca.

L'immeuble se trouve situé à Sousse, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Renseignements complémentaires : Sur le côté ouest de la route G. P. 1 et au sud-ouest du boulevard Roi Alexandre I^{er}.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Pour la première parcelle :

Au nord-est : le boulevard Roi Alexandre I^{er};

A l'est : la route G. P. n° 1;

Au sud : El Hadj Salem El Arbi;

A l'ouest : héritiers Ali El Mitiri; héritiers Bouraoui Sakka; Mahmoud ben Ali Amara; Mohamed Monastiri;

Au nord-ouest : héritiers Hadj Ahmed El Bouraoui et habous Seghir.

Pour la deuxième parcelle :

Au nord : le T. 202.433;

A l'est : la route G. P. n° 1;

Au sud : le T. 202.099;

A l'ouest : Mohamed ben Fredj ben Romdhane et la Péninsule municipale de Sousse.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE SOUSSE

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lesaint André, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Villa Auguste », dont l'immatriculation a été demandée par M. Lepagny Emile Hervé, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.885 déposée le 16 avril 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 23 avril 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 septembre 1958. La propriété bornée consiste en un terrain renfermant une maison, une écurie et un puits et des oliviers, d'une contenance dénoncée de 700 mètres carrés, et qui est en réalité de 244 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Hammam Sousse, au carrefour de la route G. P. 1 et de la piste allant à la mer, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-est : Ali ben Diaf;

Au sud-est : Amor Jeghame et ses frères; Sadok ben Othman Jedidi;

Au sud-ouest : la route G. P. 1;

Au nord-ouest : la piste de Ksar Mariane et au delà : Amor Jeghame et ses frères.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE SOUSSE

6. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lesaint André, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Mon Désir XIX », dont l'immatriculation a été demandée par M. Hassen ben Hassine

El Baccouche, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.922, déposée le 13 août 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 20 août 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 septembre 1958. La propriété bornée consiste en un terrain nu, quelques oliviers et un puits, d'une contenance dénoncée de 15 ares, et qui est en réalité de 15 a. 83 ca.

L'immeuble se trouve situé à Hammam-Sousse, au carrefour de la route G.P. n° 1 et de piste menant à la mer, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-est : la route G. P. n° 1;

Au sud-est : un chemin et au delà : le T. 42.916 (réq. 18.752);

Au sud-ouest : la piste El Menchia; les habous publics et Kacem ben Mohamed Lahouar;

Au nord-ouest : Adjemia bent Ali El Gharbi.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

7. — Suivant procès-verbal dressé par M. Aïachi Mahmoud, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Henchir Er Roudha », dont l'immatriculation a été demandée par M. Amor ben Mohamed ben Amor ben Salem Es Salmi, au nom de la fondation habous de Sidi Ali ben Salem, en qualité de propriétaire suivant réquisition n° 56.952, déposée le 28 décembre 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 14 janvier 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 septembre 1958. La propriété bornée consiste en une terre nue, propre aux cultures, et un puits, d'une contenance dénoncée de 830 hectares, et qui est en réalité de 685 ha. 70 a. 22 ca.

L'immeuble se trouve situé au cheikhat d'Abida Ouest, dans les environs de Kairouan, entre l'Oued Merguellil et le T. 452, et traversé par la G. P. 3 et la G. P. 17, à 14 km. de Kairouan, sur la route Kairouan-Sbeitla, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord et au nord-ouest : le T. 452;

A l'ouest : Oued Eddefla;

Au sud : l'Oued Merguellil;

A l'est : une fondation habous occupée par les services du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Kairouan, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

8. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bouraoui ben Ali, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Habib 18 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Ahmed ben Ali Menasser et son frère Mohamed, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition n° 56.982, déposée le 29 mars 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 8 avril 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 septembre 1958. La propriété bornée consiste en bâtiments à usage d'hôtel avec parc, d'une contenance dénoncée de 18 ares, et qui est en réalité de 10 a. 54 ca.

L'immeuble se trouve situé entre les avenues Habib Bourguiba et Béchir Sfar, en face de la Délégation de Mahdia, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-est : avenue Habib Bourguiba;

Au sud : avenue Béchir Sfar;

A l'est : place de l'Hôtel;

Au nord-ouest : le titre 16.108.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

9. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lesaint André, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Noamet Allah », dont l'immatriculation a été demandée par M. El Hadj Ahmed ben Hassen ben Mohamed Gahbiche, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.991, déposée le 2 mai 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 13 mai 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 8 septembre 1958. La propriété bornée consiste en une olivette et un enclos de cactus, d'une contenance dénoncée de 2 ha., et qui est en réalité de 3 ha. 42 a. 40.

L'immeuble se trouve situé à Oued Laya, à 1 km. 500 environ à l'ouest du Marabout de Sidi Ksir, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : le Docteur Ben Hamida Sakka;

A l'ouest : Abdesslem Zorgati;

Au sud : un chemin et au delà : Mohamed ben El Hadj Mohamed Djerbai; Madame Abdelhamid El Meddeb;

A l'est : les héritiers Mohamed Ettayaa Essaka.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

10. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bouraoui ben Ali, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Cherkia I », dont l'immatriculation a été demandée par M. El Hédi ben Manoubi ben Hadj Ali Chéragua, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.994, déposée le 3 mai 1958, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 13 mai 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 11 septembre 1958. La propriété bornée consiste en un terrain à bâtir et une construction légère, d'une contenance dénoncée de 500 mètres carrés, et qui est en réalité de 499 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Ksour-Essaf, sur la route G.P. n° 16, à l'ouest de la source, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : MM. Abdallah et Mohamed ben Mohamed Bicha;

Au sud : la route G. P. n° 16;

A l'est : M. Hassen ben Gader El Hammami et la Mosquée Hadj Ali El Adjmi;

A l'ouest : M. Habib ben Fredj Bicha.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Mahdia, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE BIZERTE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Arrousset El Bhar », située à Raftaf, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 57.058 par M. Carbonnel Maurice et conjoints, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 25 février 1959 par M. Colombel, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 3 Février 1959****DEUXIEME AVIS**

Suivant acte s.s.p. du 12 janvier 1959, enregistré à Tunis, le 13 janvier 1959, vol. 700 ter, case 197, M. Balzan François, Joseph, Edouard, demeurant à Tunis, 37, rue Thiers, a vendu à M. Mustapha ben Hadj Mohamed Zehani, son fonds de commerce de débit de boissons qu'il exploite à Tunis, 19, avenue de Carthage, connu sous l'enseigne « Nancy Bar ».

La vente est conclue sous la condition suspensive du transfert au bénéfice de l'acheteur de la licence permettant l'exploitation du fonds.

Les oppositions devront être faites, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, entre les mains de Maître Maurice Chemla, avocat à Tunis, 14, rue M'Hamed Ali.

Pour extrait :

Signé : Maurice CHEMLA.

N° 1271.

CONSTITUTION DE SOCIETE

Par acte s. s. p. en date du 29 janvier 1959, enregistré à Tunis, A. C. 1, le 29 janvier 1959, volume 700 ter, case 300, et déposé le 30 janvier 1959, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il a été constituée une société à responsabilité limitée :

Membres : M. Messaoud ben M'hamed ben Hadj Salem Berhouma, demeurant à Tunis, 21 bis, rue Al-Djazira et Madame Borgel (Olga), épouse Saadoun (Jacques), demeurant à Tunis, 24, avenue de France.

Objet : Exploitation d'un atelier de confection vestimentaire en tous genres, vente, achat, représentation, de tous articles de fabrications locale et étrangère pour dames, hommes et enfants, de tous tissus bruts ou confectionnés, et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières s'y rattachant.

Durée : Cinq ans, à partir de sa constitution, puis renouvellement de trois ans en trois ans, sauf préavis donné trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Dénomination : Manufacture de Confections « Le Vêtement Tunisien ».

Siège social : A Tunis, 7 bis, rue de Patras.

Capital : Mille dinars versés en espèces par moitié par chaque associé, et divisé en cent parts de dix dinars. Il a été attribué cinquante parts à M. Messaoud ben M'hamed Berhouma et cinquante parts à Madame Borgel (Olga), épouse Saadoun (Jacques).

Gérance : La société est gérée par M. Messaoud ben M'hamed Berhouma et par Madame Borgel (Olga), épouse Saadoun (Jacques), qui pourront agir soit

conjointement, soit séparément, avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :

Les gérants.

N° 1320.

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. du 28 janvier 1959, enregistré à Tunis, A. C. 1, le 28 janvier 1959, vol. 700, série bis, case 374, Monsieur François ANCONA, a vendu son fonds de commerce, 85, boulevard du 20 Mars, à Tunis, à M. MANOUBI BEN EL HABIB MHIRZI, commerçant, demeurant à Djerba (Middoun).

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours à dater de la deuxième insertion, sous peine de forclusion, chez Maître Félix SAMAMA, avocat, 7, rue de l'Ancienne Poste, à Tunis.

N° 1321.

SOCIETE DES TAPIS DE OUDREF

Société anonyme
au capital de cinq mille dinars

Siège social : Oudref.

Acte constitutif : Assemblée Générale Constitutive en date du 28 septembre 1958, enregistré à Gabès, le 4 octobre 1958.

Forme de la société : Société anonyme.

Siège social : Oudref.

Dénomination : « Société des Tapis d'Oudref ».

Objet : Fabrication, vente et achats de tapis, kilims et autres dérivés de la laine, l'exploitation de tous fonds de commerce, matériel, usine, relatifs à cette activité.

Durée : Cinquante années.

Capital : Cinq mille dinars (5.000 dinars), divisés en mille actions de cinq dinars (5 dinars).

Conseil d'Administration : De trois à douze administrateurs, qui seront nommés pour une durée de six années.

Le Conseil actuel, nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se réunira en 1960, et qui renouvellera le tiers du Conseil, se compose de Messieurs :

- 1° Tijani ben Ahmed;
- 2° Mohamed Chérif;
- 3° Mohamed ben Mabrouk Ghoulma;
- 4° Ahmed ben Khelifa ben Ameur;
- 5° Ahmed ben Najah ben Ahmed;
- 6° Hadi Gherissi.

Monsieur Khalifa ben Chaabane est désigné comme Commissaire aux comptes pour le premier exercice social.

Bénéfice : 1° 5 % fonds de réserve prescrit par la loi, jusqu'à ce que ce

fonds atteigne le dixième du capital social.

2° 5 % à titre de tantième pour le Conseil d'Administration.

3° 2 % pour subventionner des études et des recherches. Le solde est ensuite réparti entre les actions amorties ou non.

Le surplus aux actionnaires.

Formalités légales : Deux exemplaires des statuts, deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement, deux exemplaires du P. V. de l'Assemblée Générale Constitutive et deux exemplaires de la liste des souscripteurs, ont été déposés au greffe du Tribunal de Sfax, le 25 décembre 1958.

Pour extrait :

MAKNI.

N° 1322.

**TRIBUNAL DE 1^{re} INSTANCE, TUNIS
CHAMBRE COMMERCIALE**

Extrait du Registre Commercial de la Publicité, inséré sur les journaux « La Presse » et « Al Amal », à la date du 24 janvier 1959.

Jugements déclaratifs de faillites

En date du 24 janvier 1959

La Société SOFRAVIN, 23, rue Bab-Souika, Tunis. Juge Commissaire : M. Malki. Syndics : MM. François Nicolas et Zeitoun. C.P. : 6 novembre 1956.

En date du 27 janvier 1959

Salem ben Hassine et Amar ben Romdane ben Hassine, 10, avenue de Mateur, Le Bardo. Juge Commissaire : M. Malki. Syndics : MM. Callamand et Lakhidar. C.P. : 13 décembre 1957.

Réunion des créanciers en état d'union

Le 4 février 1959

Société Tunisienne de Représentation Générale, d'Importation et d'Exportation, STURGIE. Syndic : M. François Nicolas.

Jugement de clôture

pour défaut d'intérêt de masse

En date du 24 janvier 1959

Faillite : Poissy René. Syndic : M. Callamand.

Jugement d'homologation de concordat

En date du 24 janvier 1959

Règlement judiciaire : Charles Chemouny. Administrateur : M. Mariani.

Jugement de rapport de faillite

En date du 27 janvier 1959

Faillite : Société Franco-Tunisienne des Huiles et Dérivés. Syndic : M. Callamand.

Jugements de clôture

pour insuffisance d'actif

En date du 24 janvier 1959

Faillite : Mohamed El Arbi ben Mansour. Syndic : M. Callamand.

Faillite : Khelifa ben Belgacem ben Rabah. Syndic : MM. François Nicolas et Zeitoun.

Faillite : Louis Dabezies. Syndic : M. Callamand.

En date du 27 janvier 1959

Faillite : Allali Mardochée. Syndics : MM. Callamand et Lakhdar.

N° 1.323.

Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, huissier-notaire, 1, rue Hannon, Tunis.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

sur saisie immobilière

D'UN IMMEUBLE

situé au BARDO, consistant en un terrain d'une superficie de 1 ha. 50 a. 60 ca., objet du titre foncier « Dar El Pes », N° 11.554, comprenant : 1° villa de maître sous forme de palais, composée d'un rez-de-chaussée de 9 pièces, 3 salles de bain, cuisine, w.-c., véranda, et d'un premier étage de 10 pièces, 1 salle de bain, cuisine, w.-c. et dépendances; 2° un grand jardin complanté d'arbres fruitiers avec bassin et jet d'eau; 3° deux garages; 4° deux locaux à usage d'habitation, respectivement de 3 et 2 pièces, avec cuisine, w.-c. et dépendances.

Poursuivante : Caisse Foncière de Tunisie, 119, avenue de Paris, ayant Maître Abdennebi pour avocat et Maître M. Bouraoui pour huissier-notaire.

Partie saisie : M. Belhassen ben Taieb ben Mansour, demeurant à Tunis, 6, rue Kadday El Haouedj.

Adjudication : Mardi 24 mars 1959, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de première instance de Tunis, Palais de Justice, boulevard Farhat Hached.

MISE A PRIX

Trois mille dinars..... 3.000 dinars
Emoluments et frais en sus.

Cahier des charges : S'adresser au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis.

Renseignements : S'adresser au cabinet de Maître A. Abdennebi, 4, rue des Femmes, à Tunis, et en l'étude de Maître Bouraoui, 1, rue Hannon, Tunis.

L'Huissier-Notaire poursuivant,
Mohamed BOURAOUI.

N° 1.324.

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 22 janvier 1959, enregistré à Tunis, A. C. I, le 27 janvier 1959, vol. 700, série I, case 397, il appert que l'OMNIUM TUNISIEN DES PETROLES, Société anonyme, dont le siège est à Tunis, 26, avenue Habib Bourguiba, a donné en gérance libre, à M. KHALIFA BEN MOHAMED TRAD, pour une durée de trois mois, à dater du 22 janvier 1959, renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, le fonds de commerce de distribution de carburants et lubrifiants, sis à Tunis, angle boulevard Farhat Hached et rue Bab El Allouj.

En conséquence, l'OMNIUM TUNISIEN DES PETROLES n'aura pas à répondre des fournitures qui seront faites à M. KHALIFA BEN MOHAMED TRAD durant la location.

N° 1.325.

AVIS

Par jugement du 1^{er} décembre 1956, le Tribunal de Commerce de Tunis a prononcé la dissolution de la Société A. R. L. « Papeterie FINZI et Cie », 4, rue de Russie, Tunis.

Par jugement du 13 mai 1958, le Tribunal de Commerce de Tunis a nommé M. Mathieu MARIANI, syndic administrateur judiciaire, à Tunis, 38, rue d'Espagne, comme liquidateur, en vue de réaliser l'actif et d'éteindre le passif.

En conséquence, les créanciers de la dite société sont invités à faire parvenir au liquidateur leurs titres de créances, dans un délai maximum de quinze jours, faute de quoi ils seront déclarés forclos.

N.B. — (Cette liquidation ne concerne pas la société en nom collectif Victor et Elie FINZI, 4, rue de Russie).

Le liquidateur :

M. MARIANI.

N° 1.326.

D'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Tunis, à la date du 12 mars 1958, aujourd'hui définitif, le divorce a été prononcé entre les époux MOSATCHE-ABOUAF, aux torts et griefs exclusifs de l'époux.

N° 1.327.

SOCIETE D'ENTREPRISES

ELECTRO-MECANIKES

Société anonyme

Capital : 3.000 dinars

Siège à Tunis, 35, rue Mokhtar Attia

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le jeudi 19 février 1959, à 15 heures, au siège, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1957-1958.

2° Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice.

3° Approbation des comptes. Affectation des bénéfices.

4° Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.328.

Cabinet de Maître Georges GUEZ

« LE COLIS ECONOMIQUE »

Société à responsabilité limitée

Capital : 2.000 dinars

Siège social : 1, place de l'Ecole Israélite
Tunis

Modifications aux statuts

Il résulte d'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 1^{er} janvier 1959, enregistré à Tunis, le 31 janvier 1959, A. C. I, vol. 700, série I, case 439, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance, le 31 janvier 1959 :

1° que M. RIAHI Albert, demeurant 36, rue de Corse, à Tunis, a cédé à M. Abdesselam ben Mohamed El Kharrat, demeurant à Tunis, 9, avenue de Montfleury, avec l'accord de M. Simon Cohen, coassocié, une part de cent dinars (100 dinars) de la société à responsabilité limitée « Etablissements Simon Cohen ».

De la sorte, le capital social de 2.000 dinars est réparti à l'avenir comme suit :

à M. Simon Cohen : 10 parts de 100 dinars;

à M. Albert Riahi : 9 parts de 100 dinars;

à M. Abdesselam El Kharrat : 1 part de 100 dinars;

2° que la raison sociale devient « LE COLIS ECONOMIQUE », société à responsabilité limitée, au capital de 2.000 dinars;

3° que le siège social a été transféré du 22 bis, rue du Caire, à Tunis, au n° 1 de la place de l'Ecole Israélite;

4° que M. Simon Cohen a donné sa démission de cogérant et a reçu quitus de sa gestion;

5° que la société « Le Colis Economique » sera, à l'avenir, gérée par M. Albert Riahi, en qualité de seul gérant, avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :

Le gérant : Albert Riahi.

N° 1.329.

CONSTITUTION DE SOCIETE

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 8 janvier 1959, modifié par acte s.s.p. en date à Tunis du 28 janvier 1959, enregistrés tous deux à Tunis, A.C. I, l'un le 15 janvier 1959, vol. 700 bis, case 35, et l'autre le 28 janvier 1959, vol. 700 ter, case 287, MM. Charles Bonan, employé de commerce, Bokobza Jacob Pérez, commerçant, et Bokobza Victor Lakhdar, commerçant, demeurant respectivement 10, rue Marceau, à Tunis, 43, rue de Paris, à Sousse, et place Forgemol, à Sousse, ont formé entre eux une Société à responsabilité limitée.

Objet : Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un fonds de commerce de bonneterie, chemiserie, chaussures, lingerie de maison, tissus d'ameublement et de fabrication d'articles de bonneterie et de chemiserie.

Dénomination : SOCIETE TUNISIENNE CARLO.

Siège social : 26 ter, Souk El Ouzar, à Tunis, transféré 8, rue Es-Sadikia, à Tunis.

Durée : Du 8 janvier 1959 au 31 décembre 1963, renouvelable de trois ans en trois ans, sauf dénonciation par l'un des associés.

Apports capital : Effectués en espèces comme suit : 950 dinars par M. Charles Bonan, 340 dinars par M. Bokobza Jacob Pérez, 1.510 dinars par M. Bokobza Victor Lakhdar, au total 2.800 dinars formant le capital social, lequel est divisé en 280 parts de 10 dinars chacune, intégralement libérées et réparties comme suit : 95 parts à M. C. Bonan, 34 parts à M. Bonobza J.B., et 151 parts à M. Bokobza V.L.

Gérance : La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés pour trois ans.

Par exception, à compter du 8 janvier 1959 et jusqu'au 31 décembre 1963, la So-

ciété sera gérée par M. Charles Bonan.
Les actes engageant la Société devront être revêtus de la signature personnelle du ou des gérants sous la mention : « Pour la Société Tunisienne CARLO, le gérant ou l'un des gérants ».

Réserves : Les associés peuvent créer des réserves générales ou spéciales.

Dépôts : En double exemplaire au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, le 19 janvier 1959, pour le premier acte, et le 29 janvier 1959 pour le deuxième acte.

Pour extrait :

Le Gérant,
Charles BONAN.

N° 1.330.

PREMIER AVIS

Par acte s. s. p. en date à Tunis, du 24 janvier 1959, enregistré dite ville, A. C. I, le 29 janvier 1959, vol. 700 ter, case 301, la société en nom collectif « Victor Sultan et Fils », dont le siège est à Tunis, 45, avenue Habib Bourguiba, a vendu à la « Société Tunisienne Carlo », S. A. R. L., au capital de 2.800 dinars, dont le siège est à Tunis, 26 ter, Souk el Ouzar, des éléments précisés au contrat, du fonds de commerce de maroquinerie, qu'elle exploitait à Tunis, 8, rue Es-Sadikia.

Faire les oppositions, à peine de forclusion, dans les 20 jours au plus tard, qui suivront la deuxième insertion du présent avis, entre les mains de la Société Tunisienne Carlo, 26 ter, Souk el Ouzar, à Tunis, où élection de domicile est faite à ces fins.

Pour extrait :

Société Tunisienne Carlo,
S. A. R. L. au capital de 2.800 d.
Le gérant : Charles Bonan.

N° 1.331.

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte s. s. p. en date du 10 mars 1958, enregistré à Tunis, le 12 mars 1958,

vol. 693 bis, case 616, déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 2 février 1959, Monsieur DI GIORGIO Donatien a vendu à Monsieur MOHAMED ENNACEUR BEN MOHAMED EL BAGHDADI, son fonds de commerce de café bar, sis à Hammam-Lif, angle avenue du Casino et rue de la Poste, à l'enseigne « CAFE FRANÇAIS », et ce, sous condition suspensive de la mutation de la licence d'exploitation.

Faire les oppositions entre les mains de l'acheteur, demeurant audit fonds de commerce, et ce, dans les vingt jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

N° 1.332.

SOCIETE IMMOBILIERE DE TUNISIE

Société anonyme

au capital de 125.000 dinars.

Siège social : 7, rue de Sparte — TUNIS

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire
du 20 février 1959, à 10 heures 30

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à Tunis, au siège social, le 20 février, à 10 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

1° Augmentation du capital social de 125.000 dinars à 150.000 dinars par l'élévation du nominal de chacune des 50.000 actions existantes de 2 dinars 500 à 3 dinars, ladite augmentation réalisée par l'incorporation directe au capital d'une somme de 25.000 dinars à prélever sur la réserve spéciale de réévaluation.

2° Modifications à apporter à l'article 6 des statuts.

Un pouvoir sera adressé aux actionnaires désireux de se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.333.

Société à responsabilité limitée des Etablissements

LUPARELLO FRERES

au capital de 6.350 dinars

dont le siège social est à TUNIS

29, rue Massicault

Il appert d'un procès-verbal de l'assemblée des actionnaires de ladite Société, réunis le 12 janvier 1959, procès-verbal enregistré à Tunis, le 28 janvier 1959, volume 700 ter, case 252, déposé au Greffe du Tribunal Civil, le 21 janvier 1959 :

1° Que la gérance de la Société est confiée, pour un an, à Monsieur André Scropo, demeurant à Tunis, 44, rue Sidi El Khaddar, qui accepte cette fonction.

2° Que le siège social de la Société est transféré à Mégrine, là où sont installés les ateliers de la Société.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 1.334.

Cabinet de Maître Tewfik BEN CHEIKH,
avocat à la Cour de Cassation, 8, rue des Belges, Tunis.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par acte sous seings privés du 23 janvier 1959, enregistré à Tunis, le 24 janvier 1959, vol. 700, case 322, et déposé au Greffe de première instance de Tunis, le 28 janvier 1959, Monsieur Hamouda ben Béji Skandrani, propriétaire, demeurant à Tunis, 10, rue Victor Hugo, et Monsieur Chadly ben Amor Mehiri, industriel, demeurant à Tunis 25, rue Béclard, ont acquis par moitié chacun, de Monsieur Georges Dreux, les 1.421 parts que possédait Monsieur Georges Dreux, dans la S.A.R.L. AIN MELITY « Eaux Minérales Gazeuses Naturelles », dont le siège social est à Tunis, 21, rue Jean Le Vacher.

Pour extrait.

N° 1.335.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Vendredi 6 Février 1959**

*Etude de Maître Mahmoud FARHAT,
Huissier-notaire, 6, rue Saint-Jean,
Tunis.*

DEUXIEME AVIS

VENTE
aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE PARCELLE DE TERRE

sur laquelle existent diverses constructions, d'une superficie de quatre hectares, cinquante-cinq ares, quatre-vingt-dix centiares (4 ha. 55 ares 90 ca.), sise à Mégrine, Banlieue de Tunis, objet du Titre Foncier N° 42.302.

Requête : M. LALLIMAN Jean, Agriculteur, demeurant à Guermech, près Mateur, subrogé aux poursuites de M. LALLIMAN Marcel, ayant M^e Mahmoud FARHAT Huissier-notaire constitué, 6, rue Saint-Jean.

Contre : LA COMPAGNIE GENERALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme dont le siège est à Tunis, 45, avenue Habib-Bourguiba.

Désignation des biens à vendre

Une parcelle de terre, située à Mégrine, près Tunis, d'une superficie de 4 hectares, 55 ares, 90 centiares (N° 34) (1) du plan de lotissement du Titre Foncier 32.173, immatriculé à la Conservation Foncière sous le nom de « MADELEINE ROSE » N° 42.302. Sur cette parcelle existent : 1° Une Maison d'habitation en maçonnerie recouverte en tuile composée d'une grande pièce, une pièce normale, un couloir, une cuisine, W.C. et salle de bains. En façade existe une véranda découverte et carrelée. Toutes les portes intérieures et la plupart des battants vitrés et des persiennes manquent. Cette maison est inoccupée. Elle est dotée de l'eau et de l'électricité.

2° Une construction en agglomérés recouverte en tuile comportant trois pièces, cuisine, W.C., occupés par Belgacem et Ahmed ben Hamouda, se disant gardien, au service de la partie saisie.

3° Une construction en agglomérés recouverte de tuiles mesurant 45 m² et constituant une écurie. Le tout peut être visité à tout moment.

L'adjudication aura lieu le mardi 24 février 1959, à 9 heures du matin en la Chambre des Criées du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : Mille dinars, ci : 1.000 dinars, outre frais et émoluments.

Pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal Civil de Tunis et pour plus amples renseignements en l'Etude de Maître Mahmoud FARHAT, Huissier-notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

N° 1.268.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier « Domaine Sainte Marie », N° 122.378, étant égarée, prière de la rapporter à Maître Albert Karila, avocat, 5, rue Hannon, à Tunis.

N° 1.281.

Cabinet de Maître Mokhtar MAAREF, avocat à la Cour, 46, boulevard Farhat Hached, Tunis.

DEUXIEME AVIS

Suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques, en date du 11 janvier 1959, dressé par ministère de Maître Mohamed Bouraoui, enregistré à Tunis, le 20 janvier 1959, folio N° 30, case 4, le fonds de commerce de l'U.S.C.A.T., sis à Tunis, 43-45 avenue Habib Bourguiba, a été adjugé à MM. Mohamed, Chadli et Mokhtar Boukhris.

Les oppositions devront être faites entre les mains de M. M^eRad Boukhris, Administrateur du Gouvernement Tunisien à la Banque Centrale, dans les vingt jours qui suivront l'insertion du présent avis, à peine de forclusion.

N° 1.283.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date du 9 janvier 1959, enregistré à Sousse, A.C., le 17 janvier 1959, sous vol. 325, case 293, il appert que M. Sadok Trimech a vendu à M. Abdelhamid Nejim le fonds de commerce de parfumerie, sis à Sousse, passage Alapetite, connu sous l'enseigne « Belle ». Les deux contractants ont élu domicile chez M. Abdelhamid Nejim, place Farhat Hached et passage Gabriel Alapetite, à Sousse.

Faire opposition dans les vingt jours du présent avis, à peine de forclusion, entre les mains de Maître Tahar Hafiane, avocat à Sousse, 18, rue de l'Indépendance.

N° 1.284.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. en date du 29 décembre 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 19 janvier 1959, volume 700-I, case 176, déposé le 22 janvier 1959, au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, M. Hadj Sadek ben Abdelgaffar a vendu à M. Larbi ben Hadj Sadek ben Abdelgaffar le fonds de commerce de marchand grainier et plantes, sis à Tunis, 7, rue de Danemark, ainsi que ses dépendances, sis à Tunis, 5, rue de Suède.

Faire les oppositions, s'il y a lieu, entre les mains de l'acquéreur, à l'adresse du fonds de commerce, 7, rue de Danemark, dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.285.

**SOCIETE ANONYME
DU DOMAINE DE POTINVILLE**
Capital : 121.500 dinars
Siège social à Potinville (Tunisie)
R. C. Tunis n° 338

Assemblée Générale Ordinaire**Avis de convocation**

MM. les actionnaires de la Société Anonyme du Domaine de Potinville, dont le siège social est à Potinville (Tunisie), sont convoqués par le Conseil d'Administration, en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra à Tunis, dans les bureaux de la société, Square Louis Wiriot, le vendredi 27 février 1959, à onze heures.

Ordre du jour :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 1957-58;
- Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice;
- Approbation, s'il y a lieu, des dits comptes et quitus aux Administrateurs;
- Emploi des bénéfices;
- Nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes pour les exercices : 1958-59; 1959-1960 et 1960-61 et fixation de leur rémunération;
- Application de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867;
- Questions diverses.

Pour avoir le droit d'assister à l'Assemblée, les porteurs d'actions au porteur devront déposer au siège social, cinq jours au moins avant l'Assemblée, les récépissés constatant le dépôt dans une banque, un établissement de crédit ou chez un agent de change.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits sur les registres de la société depuis cinq jours au moins avant l'Assemblée, seront admis sans formalités préalables.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.336.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 33.012 « Arlette III » a été égarée.

Prière à tout détenteur de la rapporter à M^e Sauveur Belhassen, avocat à

la cour demeurant à Tunis, 25, rue de la Commission.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'une nouvelle copie bleue dudit titre foncier.

N° 1.337

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 20 janvier 1959, M. Cangemi Vincent et Madame Marie-Thérèse Ceresia, son épouse, demeurant à Tunis, ont vendu à M. Bouseksou Allaoua, demeurant à Tunis, Hôtel Amilcar, le fonds de commerce de salon de coiffure dames et modes dénommé « Antoine Coiffeur de Dames et Haute Mode Marie Thé », sis à Tunis, 2, rue de Marseille, ensemble éléments corporels et incorporels, (acte enregistré le 29 janvier 1959, volume 700 bis, case 394).

Les oppositions seront reçues entre les mains de Maître Sauveur Belhassen, à Tunis, 25, rue de la Commission, dans les 20 jours au plus tard, qui suivront le second avis, sous peine de déchéance, forclusion et irrecevabilité.

Pour extrait.

N° 1.338.

Cabinet de Maître Georges GUEZ.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date, à Tunis, du 29 janvier 1959, enregistré, à Tunis A.C. I, le 3 février 1959, vol. 700, série I, case 457, la Manufacture Moderne de Confections, s.a.r.l., dont le siège est à Tunis, 7 bis, rue de Patras, a vendu à la Manufacture de Confections « LE VETEMENT TUNISIEN », son fonds de commerce d'atelier et manufacture de confection, sis à Tunis, 7 bis, rue de Patras, ensemble éléments corporels et incorporels.

Tout créancier, que sa créance soit exigible ou non, doit faire opposition entre les mains de M^e Georges GUEZ, avocat, à Tunis, y demeurant, 6, passage Ribet, à peine de forclusion, irrecevabilité, nullité et déchéance dans les vingt jours qui suivront le deuxième avis.

N° 1.339.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme des GALERIES JULES-FERRY, société anonyme au capital de 180.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, à Tunis, 43-45, avenue Habib Bourguiba, le mardi 3 mars 1959, à 15 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation définitive du rapport du Conseil d'Administration

et des rapports des Commissaires aux comptes;

— Approbation définitive des comptes et du bilan de l'exercice 1958;

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.340.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme des GALERIES JULES FERRY, société anonyme au capital de 180.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au Siège Social, à Tunis, 43-45, avenue Habib-Bourguiba, le mardi 3 mars 1959, à 16 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :

- Changement de la dénomination sociale et modification du paragraphe I de l'article 1^{er} en conséquence.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.341.

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 5 janvier 1959 enregistré le 31 janvier 1959, vol. 700, I case, 455 déposé le 4 février 1959 au greffe du Tribunal de Commerce de Tunis, il appert que la Société à responsabilité limitée « Offices Techniques d'Assurances » dont le siège est à Tunis, 19, Avenue Habib Bourguiba a été dissoute avec effet du 30 juin 1958 et que Messieurs Lisi Vincent et Caiola Joseph ont été désignés tous deux en qualité de liquidateurs avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 1.342

Suivant acte s.s.p. en date, à Tunis, du 29 novembre 1958, enregistré, à Tunis (A.C. I), le 28 janvier 1959, vol. 700, série Bis, case 373, il appert que l'OMNIUM TUNISIEN DES PETROLES, société anonyme, dont le siège est à Tunis, 26, avenue Habib-Bourguiba, a donné en gérance libre à M. RIDHA BEN ABDELKADER BEN SLEIM FAKFAK pour une durée de trois mois, à dater du 3 décembre renouvelable de mois en mois, par tacite reconduction, le fonds de commerce de distribution de carburants et lubrifiants, sis à Gabès, angle route de Médénine et boulevard Charles-de-Gaulle.

En conséquence, l'OMNIUM TUNISIEN DES PETROLES n'aura pas à répondre des fournitures qui seront faites à M. RIDHA BEN ABDELKADER BEN SLEIM FAKFAK durant la location.

N° 1.343.

PREMIER AVIS

Par acte en date du 12 mars 1958 enregistré à Tunis le 17 mars 1958 vol. 699, série I, case 657 et le 15 janvier 1959 vol. 700, série, I case 65, M. Viola Joseph a vendu à M. Casano Francesco son fonds de commerce de débits de boissons sis à Hammam Lif, faire opposition entre les mains de M^e Zana, 2, passage Saint Joseph, Tunis, dans les vingt jours du deuxième avis.

N° 1.344

SOCIETE NOUVELLE DES USINES DE PRODUITS CHIMIQUES « DIOLINE »

Société anonyme
au capital de 25.000 dinars
Siège social : 45, avenue de Madrid
Tunis

Extrait de la délibération
du Conseil d'Administration
de la Société Nouvelle
des Usines de Produits Chimiques
« Dioline »
en date du 27 janvier 1959

Le Conseil d'Administration de la Société Nouvelle des Usines de Produits Chimiques, dans sa séance du 27 janvier 1959, a décidé de nommer Monsieur TOUFIK ELLOUMI, demeurant rue Al-Djazira, n° 54, à Tunis, Président du Conseil d'Administration de la Société Nouvelle des Usines de Produits Chimiques « Dioline », en remplacement de Monsieur MIQUEL Victor, demeurant 6, rue Bertholon, à Tunis.

Monsieur MIQUEL Victor étant nommé Administrateur Délégué.

Tous les actes engageant la société, devront être revêtus de la signature du Président du Conseil d'Administration et de celle de l'Administrateur Délégué.

Enregistré à Tunis, A. C. I, le 29 janvier 1959, vol. 700 ter, case 321.

Deux exemplaires du présent extrait ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 30 janvier 1959.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.345.

CONVOCATION

MM. les actionnaires de la Société Coopérative Tunisienne de Construction « FARHAT HACHED », siège social, lot 23, Cité Farhat Hached, à Carthage, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le dimanche 1^{er} mars 1959, à 9 h. du matin, au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport moral et financier de l'exercice terminé.

— Renouvellement statutaire du tiers du Conseil d'Administration.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.346.

Suivant acte s.s.p. en date du 7 Janvier 1959 (enregistré à Tunis A.C.I. le 14 Janvier 1959 vol. 700 I, case 12), la Société « MOHAMED SEGHAÏER BEN SALAH BEN NAFLA ZLASSI et GERMAIN Hervé », d'une part, et M. ALI MANOUBI BEN HADJ MOHAMED EL GHARBI, d'autre part, ont résilié, avec effet à compter du 7 Janvier 1959, le bail portant sur :

1°) le fonds de commerce de cinéma connu sous le nom de « Eden Cinéma » ;

2°) le fonds de commerce consistant en un « comptoir à rayons multiples » et co. sous le nom de « Comptoir de l'Éq. ».

Les d. fonds situés à Medjez-El-Bab.

1.347

PREMIER AVIS

D'un acte sous seings privés du 14 janvier 1959, enregistré à 1 s. A.C. I. le 27 janvier 1959, volume 1, case 375, aux droits de 86 dinars 30, et dont un exemplaire a été déposé le 30 janvier 1959, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert que Monsieur BOURY François, demeurant à Tunis, 11, rue Marceschau, a vendu à Madame CAPELLO Rosalia, demeurant à Tunis, 24, rue Charles De Gaulle, son fonds de commerce de vente, achat, réparations d'appareils de radio et dérivés, sis à Tunis, 32, rue Charles De Gaulle.

Les oppositions seront reçues chez Maître Jean-Claude BOURY, avocat à Tunis, 28, rue Es-Sadikia, dans les vingt jours du second avis.

N° 1.348.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NABEUL

Règlements judiciaires et faillites

Par jugement du 6 novembre 1958, M. Abderrahman ben Brahim, négociant à Kélibia, a été déclaré en état de faillite.

Date de cessation de paiement : 12 mai 1955.

Juge-Commissaire : M. Rachid Sabagh.

Syndic : M. François Nicolas.

Avis aux créanciers

Les créanciers de la faillite Abderrahman ben Brahim, négociant à Kélibia, sont invités à remettre leurs titres de créance avec bordereau (en double exemplaire), sur papier libre, indiquant le montant et les causes de leurs créances, daté et signé, à M. François NICOLAS, administrateur-syndic à Tunis, 33, rue Es-Sadikia, dans la quinzaine de la présente insertion.

N° 1.349.

Cabinet de M^e TEWIK BEN CHEIKH, avocat à la Cour de Cassation, 8, rue des Belges, Tunis.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par acte sous seings privés du 24 janvier 1959, enregistré à Tunis, le 30 janvier 1959, vol. 700, case 429, et déposé

au greffe de Première Instance de Tunis, le 2 février 1959, Monsieur HAMOUDA BEN BEJI SKANDRANI, propriétaire, demeurant à Tunis, 10, rue Victor Hugo, et Monsieur CHADLY BEN AMOR MEHIRI, industriel, demeurant à Tunis, 25, rue Béclard, ont acquis par moitié chacun, les 232 parts que possédaient M^{me} Paulette HAYAT et son époux le Docteur Georges El HAIK, dans la S.A.R.L. AIN MELITI « Eaux Minérales Gazeuses Naturelles », dont le siège social est à Tunis, 21, rue Jean Le Vacher.

Pour extrait.

N° 1.350.

Suivant contrat en date à Tunis, du 19 janvier 1959, enregistré le 3 février 1959, vol. 700, série I, case 469, une société responsabilité limitée a été formée au capital de 1.000 dinars, entre Monsieur Edmond et Raymond BA-ROUCH.

Objet. — Toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant aux textiles.

Raison sociale. — « BARTEX ».

Gérant. — Monsieur Edmond BA-ROUCH.

Durée. — 5 ans.

Siège social. — 3, avenue de France, à Tunis.

Deux exemplaires du contrat ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 1.351.

PREMIER AVIS

Par s.s.p. du 1 Janvier 1959, enregistré à Sousse le 3 février 1959 vol. 325, N° 362, M^{me} V^{ve} Albert Gabison a vendu à M^{me} Louis Boutboul son fonds de commerce de bonneterie sis à Sousse Rue Gambetta.

Les oppositions seront reçues entre les mains de M^{me} V^{ve} Charles Naccache, demeurant Rue Gambetta à Sousse dans les 20 jours du second avis sous peine de déchéance et de forclusion.

1.352

Les copies bleues des Titres Fonciers : 281.062 (ROGER MAHARES) : 281.403 (TROIZED MAHARES II) et 36.929 (BRAHIM ALI MOHAMED ABIDA) ayant été égarées, tous détenteurs sont priés de les rapporter à M^e F. LUMEROSO, avocat à la Cour de Sfax.

Cette insertion est faite en vue d'obtenir des duplicatas desdites copies bleues.

1.353

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte s. s. p. en date à Tunis, du 3 février 1959, enregistré à Tunis (A. C. I.), n° 700 bis, case 489, le 3 février 1959, aux droits de 9 dinars, Madame Jeanne HUSSON, veuve AMORY et Messieurs Roger Charles AMORY, Norbert Jean AMORY, Guy Désiré AMORY et Gilbert Marcel AMORY, ont vendu à l'EQUIPEMENT C.C.I.C., société anonyme, siège social, 18 bis, avenue Mahmoud Bourguiba, leur fonds de commerce de sellier-bourrelier, sis à Tunis, 20, rue Es-adikia.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains du Président-Directeur de la Société l'Equipelement, 18 bis, avenue Mahmoud Bourguiba, dans les 20 jours qui suivront la seconde insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Le Président-Directeur.

N° 1.354.

PREMIERE INSERTION

AVIS N° 108

Louanges à Dieu.

Les deux Français Bertolino Laurent et sa sœur Bertolino Catherine, les Britanniques Buttijé Salvatore, son frère Buttijé Michel et Auguliere Maria, demeurant à la Goulette, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, correspondance rue Hammam-Remimi, n° 9, Tunis, portent à la connaissance du public qu'ils sont propriétaires, en possession et en jouissance de tous les immeubles sis à la rue Eudoxie, numéros 4 et 8, à la Goulette, cheikhat de Goulette, Gouvernorat de Tunis et Banlieue.

Le premier est limité :

au sud : par la rue Eudoxie;

à l'est : par le terrain Cabisole;

au nord : par la propriété de Roccia Rosario et Nena Nicolas;

et à l'ouest : par la propriété de Lauka Sorantino.

Le second est limité :

au sud : par la rue Strabon;

à l'est : par la propriété de Khémaï ben Salah ben Ali;

au nord : par le terrain de Cabisole;

et à l'ouest : par la rue Eudoxie.

Le premier immeuble, n° 4, comprend trois boutiques au rez-de-chaussée, et au-dessus, un appartement de 3 pièces.

Le deuxième immeuble, le n° 8, comprend une pièce au rez-de-chaussée et au-dessus un appartement d'une pièce.

Le titre constatant leurs droits de propriété sur les deux immeubles a été égaré, et ils désirent faire dresser un acte de propriété, en tenant lieu.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de la faire valoir par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de la troisième insertion.

Fait à Tunis, à la date du 14 janvier 1959:

N° 1355.

PREMIER AVIS

Suivant acte s. s. p. du 29 décembre 1958, enregistré à Tunis, le 31 janvier 1959, à Tunis, A. C. 1, vol. 700 ter, case 362, le fonds de commerce de tissus et de bonneterie de la société de fait

des héritiers Cruciata C. a été attribué par voie de partage, à François Cruciata.

Les créanciers devront faire opposition dans les 20 jours du deuxième avis, entre les mains de Maître Raymond LEVY, 13, rue de Danemark, à Tunis.

N° 1.356.

**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date du 5 août 1958, enregistré à Tunis A.C.I. le 7 août

1958, vol. 696 Ter, case 543, M. PARA Oamille demeurant à Tunis 6, Rue d'Algérie a vendu à M. DAOUD BEN SASSI BEN CHAIEB DAKHLAOUT le fonds de commerce de débit de boissons qu'il exploite à Tunis, 6, rue d'Algérie, à l'enseigne « CAFE DE LA GAIETE ».

Les oppositions seront reçues dans les 20 jours du deuxième avis, à peine de forclusion, entre les mains de Monsieur DAOUD BEN SASSI BEN CHAIEB DAKHLAOUI, demeurant à Tunis, 8, rue El Arek

N° 1.357.

Pr la légalisation de la signature: Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme: l'Administrateur de P.I.O.R.T.